



Bauhaus Universität Weimar & Université Lumière Lyon 2
Fakultät für Medien & Institut de la Communication
Bachelorarbeit - Mémoire
Prof. Dr. Gabriele Schabacher & William Spano
WiSe (17/18)

Das chinesische Social Credit System

-

Totalitäre Kontrolle und das Ende der Freiheit oder der
Weg zu einer *ehrlichen* Gesellschaft?

Vorgelegt von: Peter Mahr
Matrikelnummer: 114578
7. Semester, B.A. Europäische Medienkultur
E-Mail: p.mahr@web.de

Die Definitionen decken sich mit den Begriffen,
mit denen wir seit der griechischen Antike
Regierungsformen definieren: als Herrschaft des
Menschen über den Menschen, des einen oder der
wenigen Menschen in der Monarchie oder der
Oligarchie, des besten oder der vielen Menschen in
der Aristokratie oder der Demokratie. Heute fügt sich
daran an die neueste und vielleicht eindrucksvollste
Form der Beherrschung: Die Bürokratie, die Regierung
eines komplexen Systems aus Ämtern, in der kein
Mensch mehr, nicht der eine noch der beste Mensch,
nicht die wenigen noch die vielen Menschen,
verantwortlich ist. Es ist die Herrschaft durch
Niemanden. Wenn wir die Tyrannei als die Form der
Herrschaft definieren, in der eine Regierung keine
Rechenschaft über sich selbst ablegen muss, dann ist
die Herrschaft durch Niemanden die tyrannischste
aller Regierungsformen, weil es keinen mehr gibt, der
eine Antwort auf die Frage geben könnte, was denn
überhaupt vorgeht.

--- Hannah Arendt ---

1. Einleitung.....	2
2. Möglichkeiten und Grenzen der Überwachung im 21. Jahrhundert	5
2.1. Daten	6
2.2. Big Data	6
2.3. Algorithmen	8
2.4. Möglichkeiten der Datenerhebung.....	9
2.5. Künstliche Intelligenzen und Machine Learning.....	10
3. Systematische Aspekte der Überwachung im 21. Jahrhundert.....	11
4. Theoretische Ansätze zur Einordnung des Phänomens	16
4.1. Michel Foucault - Panopticon und Gouvernementalität	17
4.2. Postpanoptische Zeiten.....	23
5. Das Social Credit System.....	28
5.1. Das Social Credit System - Radikal neu oder nur eine Fortführung?.....	28
5.2. Überwachung im 21. Jahrhundert – Das Social Credit System.....	34
5.3. Das Social Credit System in der westlichen Presse	39
5.4. Totalitäre Kontrolle und das Ende der Freiheit oder der Weg zu einer ehrlichen Gesellschaft?	43
6. Hinter dem Horizont.....	45
7. Literaturverzeichnis.....	47
8. Abkürzungsverzeichnis	52
9. Abbildungsverzeichnis	53
10. Literaturempfehlungen	54
11. Ehrenwörtliche Erklärung	55

1. Einleitung

In seinem Werk *Überwachen und Strafen*¹ beschreibt Michel Foucault 1975 das von Jeremy Bentham erdachte *Panopticon* und visualisiert metaphorisch anhand dieses Konzepts die Funktionsweise einer Disziplinargesellschaft. Wer das Gefühl hat überwacht zu werden, beziehungsweise, wenn die Möglichkeit überwacht zu werden besteht, nimmt diese Tatsache Einfluss auf das Verhalten einer Person.

Die Beobachtungen Foucaults aus den 70er Jahren sind heute aktueller denn je und werden in der Wissenschaft zum Beispiel von David Lyon aufgenommen. Die aktuellen technologischen Entwicklungen gehen über die Beobachtungen und Theorien Foucaults hinaus. Sie zeichnen eine postpanoptische Gesellschaft in einer *flüchtigen Moderne*², in der die Macht sich längst in höhere Gefilde entfernt und von der Politik emanzipiert hat und in der jeder sein eigenes Panopticon mit sich herumträgt. Wir legen heutzutage freiwillig Daten offen, gegen deren Erhebung die vorherige Generation noch während der ersten Volkszählung gekämpft hat. Überträgt man heutiges Verhalten in die analoge Welt, zeigt sich die Absurdität unseres Habitus. Würden wir freiwillig eine Kopie unseres Adressbuches an *Global Player* und Geheimdienste verschiedener Regierungen senden? Wären wir dazu bereit, eine Kopie unserer E-Mails und SMS an die eben genannten Organisationen zu schicken? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und doch willigen wir, durch die Installation verschiedener Programme oder Applikationen und deren AGB, in genau diesen Zustand ein.

Bis heute dient Überwachung dem Ziel transgressives Verhalten aufzudecken, um dieses zu bestrafen. So sind Überwachung und Bestrafung eng, ja unauflöslich miteinander verbunden. Die Bestrafung hat seit dem Mittelalter eine grundlegende Transformation durchlaufen. Vom Zurschaustellen des Verurteilten und der öffentlichen Strafausübung hin zu einem Konzept der Besserungs- und Umerziehungsanstalten.

Auch die Überwachung hat eine solche Transformation durchlaufen und ist insbesondere in den letzten Jahren immer umgreifender und omnipräsenter geworden. Nicht zuletzt, weil erst durch *Big Data* und algorithmische Auswertung eine nahezu lückenlose Überwachung der Bürger möglich geworden ist.

Innerhalb der digitalen Welt entwickelt sich eine Architektur, die beinahe lückenlos auf die von Foucault analysierte Gebäudearchitektur des 18. Jahrhundert zurückzuführen ist. Eine Architektur, die als System Macht produziert und zu regelkonformem Verhalten anleitet. Wo

¹ Foucault, Michel (1977): *Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses*. Berlin: Suhrkamp.

² Baumann, Zygmunt u. Lyon, David (2013): *Daten, Drohnen, Disziplin - Ein Gespräch über flüchtige Überwachung*. Berlin: Suhrkamp.

die technischen Möglichkeiten und Grenzen dieser Überwachung liegen und was mit einem Menschen geschieht, dessen *Digitales Double* über die Möglichkeiten des realen Individuums entscheidet, gilt es in dieser Arbeit zu untersuchen.

In China wird nun der Versuch unternommen, der Bestrafung durch eine absolute Überwachung zuvorzukommen. Das Bewusstsein darüber, für ein bestimmtes Vergehen bestraft werden zu können und die Gewissheit erwischt zu werden, soll die Strafe kurzerhand überflüssig machen. Die chinesische Regierung baut das ganze Land im Zuge der Errichtung eines *Social Credit Systems (SCS)* um. Vorrangiges Ziel dieses Systems soll eine *ehrliche* und *vertrauenswürdige* Gesellschaft sein. Ab 2020 wird ein großer Anteil der von Bürgern generierten Daten, darunter das Einkaufsvolumen, persönliche Daten wie Arbeitsplatz und Familienstatus, die Zahlungsmoral, sowie die Bewertungen von Freunden gesammelt und von Algorithmen in einen einheitlichen Score umgerechnet. Dieser Score bestimmt dann nicht nur, ob man einen Kredit bei einer Bank bekommt, wie das auch schon in Deutschland (SCHUFA) und Amerika üblich ist, sondern auch, ob man ein Visum beantragen kann, Bücher in einer Bibliothek ausleihen darf oder einen Platz in einem Schnellzug bekommt.

Diese Vision ist die augenscheinliche Umsetzung der Überlegungen Foucaults zu *Überwachen und Strafen*. Das System selbst übt Macht aus und leitet so die Bürger zu staats- und regelkonformem Verhalten an. Bestrafung, die sonst das Ziel der Überwachung ist, wird somit direkt in das System integriert.

Ob und in welcher Form dieses Unterfangen Erfolg haben kann und welche Auswirkungen die allgegenwärtige Überwachung und die daraus folgende Disziplinierung auf eine Gesellschaft hat, werde ich in meiner Arbeit untersuchen. Dafür werde ich zunächst einen Einblick in die technischen Möglichkeiten der heutigen Überwachung geben und einige zentrale Begrifflichkeiten klären. Können digitale Datenbanken tatsächlich das Wesen eines Individuums ganzheitlich abbilden, sind wir also doch nicht mehr als die Summe unserer Teile (Daten)? Danach werde ich anhand der Theorien von Michel Foucault und David Lyon die Entwicklung der Überwachungspraktiken aufzeigen, um jeweils zu verstehen, welche Folgen die Überwachung auf die Gesellschaft und das Verhalten von Individuen hat.

Ferner gilt es auf das Konzept der *Gouvernementalität* von Foucault zurückzukommen, um zu ergründen, was das Regieren ausmacht und inwiefern die Machtverhältnisse durch einen Wandel zu einem von Algorithmen und *Big Data* gestützten Führen beeinflusst werden. Anschließend soll ein kurzer Exkurs in die chinesische Kultur und Geschichte aufzeigen, warum genau dieses Land und seine Bürger prädestiniert für ein totalitäres Überwachungssystem scheinen. Es gilt zu verstehen, warum der Einführung dieses Systems

mehrheitlich mit Euphorie und nicht mit Zweifel und Bedenken begegnet wird. Welche Auswirkungen hat das Aufeinandertreffen des Kommunismus maoistischer Prägung mit den Möglichkeiten von *Big Data* und allumfassender Überwachung für die Bürger? Schließlich werde ich die Erkenntnisse aus den ersten Teilen der Arbeit nutzen, um das von der chinesischen Regierung angestrebte System einer Analyse zu unterziehen. Was bedeutet es, wenn ein ganzes Volk unter Generalverdacht gestellt wird und sämtliche Aktionen permanent überwacht werden, wenn Kritik an der Führung zwangsläufig zu sozialer Exklusion führt?

Andererseits könnten diese Ansichten auch auf falschen Annahmen basieren und wir in Europa leiden an einer durch Literatur und Film geprägten Angst vor den neuen Techniken. Kann es sein, dass ein solches System zu absoluter Ehrlichkeit und dem Ende der so lange vergeblich bekämpften Korruption führt? Diesen Standpunkt vertritt das chinesische Regime und träumt von einer Gesellschaft, in der auf der einen Seite Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit belohnt, Lügen und Korruption jedoch auf der anderen automatisch bestraft werden. Doch möchten wir in einer solch optimierten Welt leben, in der das Paradies nur durch die Aufopferung jeglicher Freiheiten erreicht werden kann?

Fest steht, dass die chinesische Regierung dieses System bis 2020 flächendeckend ausbreiten will und mit vielen Pilotprojekten bereits Möglichkeiten und Probleme auslotet. Mit meiner Arbeit möchte ich auf die Risiken, aber auch auf die Chancen dieses Systems hinweisen.

2. Möglichkeiten und Grenzen der Überwachung im 21. Jahrhundert

Was bedeutet Überwachung, wie kommt sie zustande und welche Faktoren beeinflussen ihre Art, ihre Möglichkeiten und damit auch ihre Konsequenzen? Auf der einen Seite braucht es immer den Willen einer Gemeinschaft, eine andere zu überwachen, gewisse Macht- oder Wissensvorteile, die damit verbunden sind, oder der Wunsch nach Sicherheit, die dadurch erzielt wird. Die Natur der Überwachung und ihr Ausmaß werden erheblich von diesem Willen beeinflusst und geformt.

Auf der anderen Seite stehen natürlich die technischen Möglichkeiten, die ganz erheblich die Form und Wirkung der Überwachung beeinflussen. Überwachung kann ohne ein technisches Medium auskommen. Dem Spähen oder dem Kundschaften genügen die Fähigkeiten der Augen und Ohren, um Informationen aufzunehmen und diese dann für kurze Zeit zu speichern. Doch bereits bei der Speicherung und Archivierung der Informationen stößt der Mensch mit seinen gegebenen Fähigkeiten schnell an Grenzen. Ein schriftloses Volk mag in der Lage sein, Informationen über Freunde und Feinde im kollektiven Gedächtnis behalten zu können, doch stets in begrenztem Maße. Die Erfindung der Schrift modifiziert dieses Problem der Speicherung und Archivierung und ermöglicht auch - und insbesondere durch später auftauchende Techniken wie Listen und Tabellen - das Festhalten und Klassifizieren gewonnener Informationen. Wie dieses System in Perfektion arbeitet, welche Möglichkeiten es hat und wo es an seine Grenzen stößt, konnte man am Beispiel des Staats- und Polizeiapparates der Deutschen Demokratischen Republik sehen.

Heute leben wir in einer Zeit, in der die Schrift vom speichernden zum ausführenden Medium geworden ist. Hinter den Digitalen Dashboards verbergen sich Codes, die unsere Digitale Welt lesen, sortieren, archivieren und steuern. *Human Intelligence* haben gegenüber *Signals Intelligence* nach Budget und Rangordnung längst ausgedient. Welche Optionen die technischen Neuerungen der letzten Jahrzehnte erschlossen haben, aber auch welche Auswirkungen die neuen Formen der Überwachung auf die Überwachten hat, soll dieses Kapitel aufzeigen. Dazu werden Schlüsselbegriffe wie *Big Data*, Cross-referencing, Algorithmen, Data-Double, Metadata und Data-Mining erklärt, um später operationell anhand dieser Begriffe auf die Konsequenzen für Individuen und Gesellschaft eingehen zu können. An dieser Stelle ist noch festzuhalten, dass Technologien zunächst einmal immer neutral sind. Ob und zu welchem Zweck diese Technologien eingesetzt werden, entscheidet dann über deren gesellschaftliche Auswirkung.

2.1. Daten

Zunächst soll auf den wohl grundlegendsten Begriff in diesem Bereich eingegangen werden: die Daten oder das Datum. Etymologisch betrachtet kommt das Wort ‚Datum‘ vom lateinischen Wort ‚dare‘, ‚geben‘ und bedeutet in seiner substantivierten Form, ‚das Gegebene‘. Es unterscheidet sich somit klar von der Information, ‚in-formare‘, ‚das Geformte/Gebildete‘. Im Bereich des Digitalen liegen solche Daten in Form von Bits und Bytes vor. Diese ‚gegebenen‘ Daten bringen laut Christian Fauré vier Aspekte zum Ausdruck.

1. Aus kognitivistischer Sicht sind Daten jenes Rohmaterial, mit welchem der menschliche Verstand umgeht und es bearbeitet.
2. Seit dem Aufkommen des Computers und dem Beginn der Softwareentwicklung fasst der Begriff zunehmend all jene speicherbaren Informationen, die für Maschinen aufgezeichnet werden.
3. In jüngster Zeit ist mit dem Begriff hingegen vor allem jener Prozess angesprochen, wie Informationen übermittelt oder von einer Komponente an eine andere weitergereicht werden.
4. Die Vorstellung von Metadaten – Daten über Daten – adressiert schließlich, so Fauré, die Kategorisierung und die Indizierung von Daten.³

Metadaten können hierbei entweder wie bereits genannt Daten über Daten sein, Metadaten sind aber auch „Muster, welche das Data-Mining entdeckt; um die Suche nach den über viele Datenbanken und Datensysteme verteilten Informationen zu erleichtern [...]“.“⁴

2.2. Big Data

Um wohl kaum einen anderen Begriff gab es in den letzten Jahren in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft einen solchen Wirbel wie um den der ‚großen Daten‘. Aufgeladen mit allerlei Ängsten, Wünschen und Hoffnungen, die in Verbindung mit der Digitalisierung stehen, hat der Begriff viel an Präzision und Nutzbarkeit verloren. Kein Wunder, dass der Psychologe Dan Ariely den Hype um *Big Data* treffend mit dem Sex unter Teenagern vergleicht.

Big data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing it...⁵

³ Reigeluth, Tyler (2015): Warum „Daten“ nicht genügen. Digitale Spuren als Kontrolle des Selbst und als Selbstkontrolle. In: Zeitschrift für Medienwissenschaften 2/2015, S.21-34. S. 23.

⁴ Ebd. S. 24

⁵ Ariely, Dan (2013): In:

https://www.facebook.com/dan.ariely/posts/904383595868?imm_mid=0a9701&cmp=em-strata-newsletters-strata-olc-20130529-elists, zugegriffen am 18.01.2018.

Ab wann spricht man von *Big Data* und nicht einfach nur von Daten? Täglich werden derzeit 2,5 Trillionen Bytes oder 2,5 Exabyte an Daten generiert.⁶ Umgerechnet wären das 115 Bücher mit jeweils 500 Seiten pro Mensch oder 301.068 Jahre Filmmaterial.⁷ Diese Daten liegen natürlich nicht bei einem einzelnen Unternehmen, sie verteilen sich auf soziale Netzwerke, Suchmaschinen, private Websites, unzählige kleine Foren und nicht zu vergessen auf von Bots und Crawlern erzeugte Analysedaten. Ermöglicht wird das Erfassen und Auswerten solcher immensen Datenmengen durch ein stetiges Wachsen der Speicher- und Rechenkapazität bei gleichzeitigem Sinken der Preise für diese. Bekannt wurde dieses bis heute fast unverändert geltende Prinzip bereits 1965 durch Gordon Earl Moore. Das Moore'sche Gesetz besagt, dass sich die Rechenleistung alle 24 Monate verdoppelt.⁸ Veranschaulichen lässt sich diese rasante Entwicklung, wenn man den Anstieg der Rechenkapazität mit der Entwicklung von Autos vergleicht. Hätte sich die Technologie der Automobile in derselben Geschwindigkeit wie die der Computer und Prozessoren entwickelt, würden wir heute mit beinahe 10 Mio. km/h reisen.

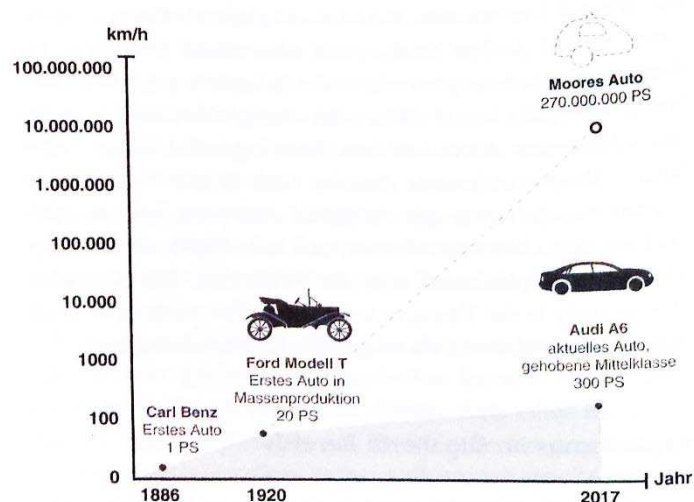


Abbildung 1: Moore'sches Gesetz⁹

Der Unterschied zwischen *Big Data* und einfachen Daten liegt zum einen natürlich in der Größe und Menge der Daten.

Volume: Der Datenbestand ist umfangreich und liegt im Tera- bis Zettabytebereich (Megabyte = 10⁶ Byte, Gigabyte = 10⁹ Byte, Terabyte = 10¹² Byte, Petabyte = 10¹⁵ Byte, Exabyte = 10¹⁸ Byte, Zettabyte = 10²¹ Byte).¹⁰

⁶ N.N.: Big Data. In: <https://www-01.ibm.com/software/de/big-data/>, zugegriffen am 18.01.2018.

⁷ N.N.: Bookpedia, Wieviel Information gibt es in der Welt? In: http://www.bookpedia.de/buecher/Wieviel_Information_gibt_es_in_der_Welt%3F, zugegriffen am 18.01.2018.

⁸ Fürsatz, Gerhard (2014): Die Geschichte des Computers. Remscheid: Rediroma-Verlag. S. 42.

⁹ Daum, Tim (2017): Das Kapital sind wir. Zur Kritik der digitalen Ökonomie. Hamburg: Nautilus. S. 20.

¹⁰ Fasel, Daniel u. Andreas Meier (2016): Big Data - Grundlagen, Systeme und Nutzungspotenziale, in: Big Data. Hrsg. v. dens. S. 3-16 Wiesbaden: Springer. S. 6.

Andererseits, und dieser Unterschied ist weitaus bedeutender, kommt es auf die Qualität und Form dieser Daten an. Daten in einfachen relationalen Datenbanken stehen sortiert zur Auswertung durch *Structured Query Language* (SQL) bereit und sind zudem nur von einem Typ. *Big Data* Sets bestehen zu großen Teilen aus Grey Data, einer Menge an unsortierten Rohdaten, welche verteilt in diversen Datenbanken liegen können und die zur Auswertung zunächst von Algorithmen ausgewertet und sortiert werden müssen. Zudem kommen in *Big Data* Sets diverse vorsortierte Datensätze, wie zum Beispiel Transaktionsdaten, GPS-Daten und einfache Bild oder Textdateien zusammen.

Variety: Unter Vielfalt versteht man bei Big Data die Speicherung von strukturierten, semi-strukturierten und unstrukturierten Multimedia-Daten (Text, Grafik, Bilder, Audio und Video).¹¹

Ferner charakterisieren sich *Big Data* Anwendungen durch eine schnelle in Echtzeit stattfindende Berechnung und Verarbeitung der Daten.

Velocity: Der Begriff bedeutet Geschwindigkeit und verlangt, dass Datenströme (Data Streams) in Echtzeit ausgewertet und analysiert werden können.¹²

Schlussendlich müssen Algorithmen eingesetzt werden, die die Genauigkeit und Aussagekraft der Daten einschätzen und auswerten.

Veracity: Da viele Daten vage oder ungenau sind, müssen spezifische Algorithmen zur Bewertung der Aussagekraft resp. zur Qualitätseinschätzung der Resultate verwendet werden. Umfangreiche Datenbestände garantieren nicht per se bessere Auswertungsqualität.¹³

Ganz allgemein kann man sagen, dass es sich bei *Big Data* viel weniger um eine konkrete Sache handelt, als vielmehr um ein Konzept, eine Sicht auf die Dinge und eine Herangehensweise an Probleme: Eine neue Art der Speicherung und Auswertung der von Menschen generierten Daten, eine Quantifizierung neuer Lebensbereiche und die daraus erwachsende Hoffnung auf neue Einsichten in das Leben der Menschen.

2.3. Algorithmen

Ein weiterer Begriff um den ähnlich viel Wind gemacht wurde ist der des Algorithmus. Als Metapher um Algorithmen zu erklären werden gerne Kochrezepte zur Hand genommen. In verschiedenen vordefinierten Schritten arbeitet ein Algorithmus Stück für Stück seine Vorgaben ab, um zu einem Ergebnis zu kommen. Um dem Begriff näher zu kommen, ohne

¹¹ Fasel, Daniel u. Andreas Meier (2016): Big Data - Grundlagen, Systeme und Nutzungspotenziale. Wiesbaden: Springer. S. 6.

¹² Ebd.

¹³ Ebd.

direkt von den Auswirkungen auf Individuum und Gesellschaft zu sprechen, soll dieser zunächst einmal von einer neutralen Seite aus beleuchtet werden. Hierbei ist die aus der Informatik stammende Definition hilfreich. Demnach ist ein Algorithmus ein „Problemlösungsverfahren mittels einer endlichen Folge von eindeutig bestimmten und tatsächlich durchführbaren Teilhandlungen.“¹⁴ Der Algorithmus ist in der Informatik stark mit dem Konzept der Datenbanken verbunden. Eine Datenbank verlangt immer nach einem äquivalenten Algorithmus, welcher die Daten auswertet und verarbeitet. Dieser Prozess wird *Data-Mining* genannt. Anschließend werden beim sogenannten *Profiling* Korrelationen in den Datenmustern gesucht, um zum Beispiel bestimmte Nutzer- oder Konsumentengruppen zu identifizieren. Prominente Beispiele für Algorithmen sind der PageRank von Google oder der EdgeRank von Facebook, die auf die jeweiligen Datenbanken zugreifen, um den Nutzern eine möglichst präzise Antwort auf ihre Suchanfrage zu liefern, oder um die *User Experience* durch eine perfekt angepasste Timeline zu verbessern.

2.4. Möglichkeiten der Datenerhebung

„Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden.“¹⁵

Wer kennt sie nicht, die Nachricht die laut EU-Recht darauf hinweisen muss, dass eine Seite Cookies verwendet.¹⁶ Aber was sind Cookies eigentlich?

Laut Lexikon der Informatik ist ein Cookie eine

kleine Textdatei, wie sie durch gewisse Webserver generiert und auf dem Rechner des sie besuchenden Browsers installiert wird, um Verbindungsinformationen zu speichern und/oder die Interaktion beim Wiederbesuch zu beschleunigen; da C.s nicht nur Informationen über besuchte Websites speichern, sondern u. U. auch Passwörter, können sie ein Vertraulichkeitsproblem darstellen und sollten deshalb periodisch gelöscht werden [...].¹⁷

Das Konzept der Cookies besteht seit den Anfängen des Internets. Auch heute noch werden Cookies verwendet, um das Surfverhalten der Nutzer aufzuzeichnen und zu analysieren. Anhand dieser Analyse kann dann gezielter Werbung geschaltet werden. Eine Möglichkeit dieses Tracking zu umgehen, ist das regelmäßige Löschen der Cookies oder das automatische Löschen dieser durch den Browser.

¹⁴ Fischer, Peter u. Peter Hofer (2011): Lexikon der Informatik. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 35.

¹⁵ N.N.: Microsoft Website. In: Microsoft.com, zugegriffen am: 18.01.2018.

¹⁶ Vgl. N.N.: RICHTLINIE 2002/58/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) In: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:de:PDF>, zugegriffen am: 18.01.2018.

¹⁷ Fischer, Peter und Hofer, Peter (2011): Lexikon der Informatik. Berlin Heidelberg: Springer. S. 187.

Seit 2014 wird die ‚veraltete‘ Technik der Cookies sukzessive durch die Technik des Canvas Fingerprinting ersetzt. Hierbei wird anhand der spezifischen Einstellungen eines jeden Rechners und Browser der Nutzer erkannt und eindeutig zugeordnet. Mit dieser Technik lassen sich Nutzer geräteübergreifend identifizieren. Um sich vor dieser Technik zu schützen muss man JavaScript im Browser deaktivieren, wodurch aber die meisten Websites nicht mehr richtig funktionieren. Für Werbefirmen wie AddThis ist es dank Canvas möglich beinahe lückenlose Nutzerprofile zu erstellen.

2.5. Künstliche Intelligenzen und Machine Learning

An dieser Stelle sollen nur einige kurze, einführende Bemerkungen zu diesem Thema gemacht werden, über das in der aktuellen Fachliteratur ausreichend diskutiert wird. Es soll in dieser Arbeit mehr um die sozialen Auswirkungen der Techniken gehen, als um deren tatsächliche Funktionsweise.

Seit einigen Jahren haben alle großen digitalen Unternehmen einen eigenen Zweig, der sich um Forschung und Entwicklung digitaler Intelligenzen kümmert. Die bekannten, marktreifen Ergebnisse heißen Alexa, Siri oder Cortana. Sie lernen ihre Nutzer kennen und sind Helfer im Alltag – sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Große Meilensteine künstlicher Intelligenzen sind unter anderem der Triumph über das menschliche Gehirn bei Jeopardy, Schach und kürzlich auch bei dem hochkomplexen Spiel Go.

Dieser Teilbereich der Informatik beschäftigt sich mit der Frage, wie man Maschinen programmieren kann, die sich wie Menschen ‚intelligent‘ verhalten. Stichworte sind hierbei neuronale Netzwerke, *Deep Learning* oder *Reinforcement Learning*. Maschinen testen wahlweise verschiedene Lösungsansätze, bis sie eine optimale Lösung eines Problems gefunden haben oder verwenden große Datenmengen, um die optimale Lösung zu finden. Der Unterschied zur herkömmlichen Programmierung besteht hierbei darin, dass die Maschinen ihren eigenen Code modifizieren und die daraus resultierenden Lösungsansätze von Menschen nur schwer bis überhaupt nicht zu verstehen sind. Eine leicht zu verstehende Einleitung in die Thematik bietet folgendes Video.¹⁸

¹⁸ Grey, CPG (2017): How Machines Learn. In: <https://www.youtube.com/watch?v=R9OHn5ZF4Uo&feature=youtu.be>, zugegriffen am: 18.01.2018.

3. Systematische Aspekte der Überwachung im 21. Jahrhundert

Durch technische Neuerungen und eine ständige Verbesserung der Systeme haben Daten eine scheinbare Objektivität erlangt. Sie sind präzise, allumfassend und genau berechnet.

Das hinter Big Data liegende Versprechen besteht darin, dass die massenhafte Aggregation von Daten, ihre gewaltigen Dimensionen und ihre induktive Korrelation uns näher als jemals zuvor an die Wirklichkeit heranführt.¹⁹

Doch vergessen wir dabei nicht all die Werkzeuge, Programme und Schnittstellen, die wesentlich am Entstehen dieser Daten beteiligt sind. Die Informationen, die bei diesen Prozessen entstehen, sind eben keine ‚gegebenen‘ Daten, sondern vielmehr das Ergebnis eines synergetischen Prozesses.

Wo bleibt die Objektivität, wenn zunächst selektiert wird, welche Daten überhaupt gesammelt werden und danach von Algorithmen beeinflusst wird, wie mit diesen Daten zu verfahren ist, um anschließend durch *Data-Mining* bestimmte Muster zu erkennen? Ist es tatsächlich die Masse der Daten und die Komplexität der Auswertung, die über den Wahrheitsgehalt entscheidet? Oder entsteht nicht vielmehr lediglich eine immer größer werdende Informationsasymmetrie, die die Welt in einige wenige Menschen, die ein Verständnis der digitalen Welt haben und eine Vielzahl, die nicht hinter die Blackbox schauen können, teilt?

Specifically, people and organizations are divided into three categories: those who create data (both consciously and by leaving digital footprints), those who have the means to collect it, and those who have expertise to analyse it. The first group includes pretty much everybody in the world who is using the web and/or mobile phones; the second group is smaller; and the third group is much smaller still. We can refer to these three groups as new “data-classes” of our “big data society” (my neologisms).²⁰

Doch worum handelt es sich bei der Überwachung und Verdattung immer weiterer Teile des menschlichen Lebens? Leon Hempel, Susanne Krasmann und Ulrich Bröckling sehen die Überwachung und Verdattung als eine Art des Sichtbarmachens. Aus dem wahrnehmbaren Spektrum werden einzelne Bereiche selektiert und in lesbare Daten umgewandelt. Die Wirklichkeit wird in eine neue Wirklichkeit umgewandelt. Was sichtbar wird und was im Verborgenen bleibt, hängt nicht zuletzt von den Techniken ab, derer wir uns dabei bedienen.²¹

¹⁹ Reigeluth, Tyler (2015): Warum „Daten“ nicht genügen. S. 22.

²⁰ Manovich, Lev (2011): Trending: The Promises and Challenges of Big Social Data, In: <http://manovich.net/content/04-projects/067-trending-the-promises-and-the-challenges-of-big-social-data/64-article-2011.pdf>, zugegriffen am: 25.01.2018.

²¹ Vgl. Hempel, Leon, Susanne Krasmann u. Ulrich Bröckling (2011): Sichtbarkeitsregime: Eine Einleitung, Bröckling, Ulrich (Hrsg.): Sichtbarkeitsregime. Überwachung, Sicherheit und Privatheit im 21. Jahrhundert, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 2-27. S. 10.

Es ist genau dieses Sichtbarmachen, welches wiederum die Kontrolle und damit das Regieren in der digitalen Welt an sich möglich macht. Menschen zu regieren heißt in unserer heutigen Gesellschaft zunächst einmal sie zu registrieren, um sie dann zu verwalten. Bereits bei der Geburt wird jedes Individuum erfasst. Die aufkommenden digitalen Techniken ermöglichen hierbei eine ganz neue Form der Überwachung, aber auch der Auswertung der Informationen.

Während vor einigen Jahren nur eine in größeren Zyklen (5-10 Jahre) stattfindende Volkszählung Aufschluss über die Zusammensetzung der Bevölkerung geben konnte, ermöglichen neue Techniken wie *Big Data* und Algorithmen ein beinahe in Echtzeit stattfindendes Monitoring der Gesellschaft. Zudem können Daten, die zu einem Zweck erhoben worden sind, in vielen verschiedenen Kontexten neu aufgenommen und verwendet werden.

we are witnessing a convergence of what were once discrete surveillance systems to the point that we can now speak of an emerging 'surveillant assemblage'. This assemblage operates by abstracting human bodies from their territorial settings and separating them into a series of discrete flows. These flows are then reassembled into distinct 'data doubles' which can be scrutinized and targeted for intervention. In the process, we are witnessing a rhizomatic levelling of the hierarchy of surveillance, such that groups which were previously exempt from routine surveillance are now increasingly being monitored.²²

Diese Umwandlung der Wirklichkeit durch Überwachungspraktiken wirft gleich mehrere Fragen auf. Was passiert mit dem Individuum, wenn es nicht mehr anhand seiner selbst konzipierten und kontrollierten Persönlichkeit, sondern von einem von Algorithmen konstruierten Data-Doubles beurteilt und regiert wird? Und was bedeutet es, wenn ein vom Staat und Unternehmen aufgebautes Überwachungssystem jeden unter Generalverdacht stellt?

Die allgegenwärtige Kontrolle und Überwachung führt zunächst einmal zur Selbstzensur der Individuen. Wer sich darüber im Klaren ist, bei allen Online-Tätigkeiten aber auch zunehmend bei Offline-Tätigkeiten überwacht zu werden, unterlässt, bedingt durch die Sorge dafür belangt werden zu können, bestimmte Handlungen. Doch auch im sozialen Bereich greift die Wirkung der Selbstzensur. Wer etwas im Internet, in sozialen Netzwerken, veröffentlicht, setzt sich immer direkt der Kritik der Masse aus. So bezieht man in die Überlegungen, eine bestimmte Meinung zu äußern, oder eine bestimmte Aktion auszuführen, immer schon den Gedanken an staatliche oder soziale Sanktionen mit ein. Die zunehmende Überwachung führt somit zur Kontrolle der eigenen Aktionen und daraus resultierend, zu einer immer stärker werdenden Normenkonstituierung. Das System gibt Verhaltensregeln vor, an die man sich zu halten hat, um sozialer Ächtung zu entgehen.

²² Haggerty, Kevin D. u. Richard V. Ericson (2000): The surveillant assemblage, *British Journal of Sociology*, 51(4), S. 605-22. S. 606.

Die Privatsphäre muss in unseren westlichen Staaten nicht nur respektiert werden, der Staat hat sogar die Aufgabe diese aktiv zu schützen.²³ Sie hat einen hohen Stellenwert und soll dazu dienen, dass sich das Individuum frei entwickeln kann, um ein mündiges Mitglied der Gesellschaft zu werden. Sie ist zudem das zentrale Machtwerkzeug des Bürgers gegen den Staat. Wie bereits Jürgen Habermas in seinem Klassiker *Strukturwandel der Öffentlichkeit*²⁴ bemerkt, ist die Privatsphäre und die daraus erwachsende politisierte Öffentlichkeit ein zentrales Instrument der Bürger gegen den Machtmissbrauch des Staates. Das Konzept der massenhaften Datenerhebung durch Konzerne und Staaten greift massiv in diese Privatsphäre ein und entlockt ihr Daten. Was der Mensch am heimischen Rechner in seiner Privatsphäre tut, fällt den Unternehmen und dem Staat in die Hände und wird ausgewertet. Was passiert, wenn alle von uns veröffentlichten Daten in einem Profil zusammenfallen, wenn alle mit denen wir ‚befreundet‘ sind alles über uns einsehen können? Was macht die Digitalisierung mit der Trennung zwischen Persona (der Maske) und Individuum?

Wir sind es gewohnt in unserem Alltag verschiedene Rollen einzunehmen. Gegenüber unserem Chef verhalten wir uns anders als gegenüber unserem Partner oder unseren Kindern. Der französische Soziologe Erving Goffman hat sich ausführlich mit diesen sozialen Masken beschäftigt. Seiner Theorie zu Folge nehmen wir im Alltag, in verschiedenen sozialen Situationen, unterschiedliche Persönlichkeiten an.²⁵ Im Internet bleibt uns nur das eine Profil, das sogenannte Data-Double unserer Individualität. Auf Facebook zeigen wir entweder alles von uns und zwar allen Freunden oder wir zeigen nichts von uns. Es gibt schlichtweg nicht die Möglichkeit verschiedene soziale Rollen anzunehmen. Facebook Gründer Mark Zuckerberg sieht darin eine positive Entwicklung

You have one identity [...] The days of you having a different image for your work friends or co-workers and for the other people you know are probably coming to an end pretty quickly. [...] Having two identities for yourself is an example of a lack of integrity. [...] the level of transparency the world has now won't support having two identities for a person. (...) To get people to this point where there's more openness – that's a big challenge. [...] But I think we'll do it. I just think it will take time. The concept that the world will be better if you share more is something that's pretty foreign to a lot of people and it runs into all these privacy concerns.²⁶

²³ N.N. Art. 2 Abs. 1 GG.

²⁴ Habermas, Jürgen (1990): *Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*. Frankfurt am Main, Suhrkamp.

²⁵ Vgl. Goffman, Erving (2009): *Interaktion im öffentlichen Raum*. Frankfurt, M., New York, Campus-Verlag.

²⁶ Vgl. Kirkpatrick, David (2011): *The Facebook Effect: The Real Inside Story of Mark Zuckerberg and the World's Fastest Growing Company*. London, Virgin Books. S. 199f.

Unser Arbeitgeber sieht, was unsere Kinder sehen, was unser Nachbar sieht. Das Digitale wirft die verschiedenen Publika zusammen, nimmt dem Individuum seine Rückzugsräume und schafft so gänzlich neue soziale Situationen.

Kombiniert man die technischen Möglichkeiten, die im ersten Kapitel beschrieben wurden und fügt die Mengen an Daten, die in sozialen Netzwerken eingespeist und generiert werden hinzu, ergibt sich eine gänzlich neue Form der Überwachung – *Dataveillance*²⁷. Diese Form kommt ohne das Anzapfen von Kabeln, das Verwanzen einer Wohnung oder das Ansetzen eines Agenten auf mögliche Verdächtige aus. Der Begriff *Dataveillance* setzt sich aus den beiden, für diese Arbeit zentralen Begriffen Data und Surveillance zusammen. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass durch soziale Medien Bereiche des Lebens quantifiziert und berechenbar werden, die sich bis vor kurzem gänzlich offline abgespielt haben.

friendships, interests, casual conversations, information searches, expressions of tastes, emotional responses.²⁸

Bei der Verdatung dieser Bereiche des sozialen Lebens entstehen Metadaten. Wer hat mit wem, wie lange und von wo aus kommuniziert? Diese Daten werden von den sozialen Netzwerken beiläufig erhoben und dann mit Firmen oder staatlichen Institutionen zur Auswertung geteilt. Es gibt drei verschiedene Formen dieser Art der Überwachung:

Personal Dataveillance: Personal dataveillance refers to the collection and monitoring of a person's personal data. Personal dataveillance can occur when an individual's data causes suspicion or has attracted attention in some way. Personal data can include such date, address, social security (or social insurance) number, and other unique identifiers.

Mass Dataveillance: Refers to the collection of data on groups of people. The general distinction between mass data and personal data is the surveillance and collection of data as a group rather than an individual.

Facilitative Mechanisms: Unlike mass data monitoring a group is not targeted. An individual's data is placed in a system or database along with various others where computer matching can separate patterns. An individual data is never considered to be part of a group in this instance.²⁹

Studien haben gezeigt, dass sich anhand von Facebook-Likes Rückschlüsse auf verschiedene höchstpersönliche Eigenschaften wie sexuelle Präferenzen, Ethnie, Religion oder politische Standpunkte ziehen lassen.³⁰ Die Problematik besteht hierbei nicht nur darin, dass vertrauliche Daten über Individuen in falsche Hände geraten können, zudem ermöglicht diese Art des

²⁷ Vgl. Van Dijck, Jose (2014). Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology, *Surveillance & Society*, 12(2), S. 197-208.

²⁸ Ebd. S. 198.

²⁹ Experte (2017): Dataveillance. In: <http://www.bigopendata.eu/dataveillance/>, zugegriffen am: 18.01.2018.

³⁰ Vgl. Kosinski, Michal, David Stillwell u. Thore Graepel (2013): Private traits and attributes are predictable from digital records of human behaviour, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(15), S. 5802-5.

Profilings eine neue Form der präzisen Zielgruppenansprache. Algorithmen können über Metadaten lernen, welche Zielgruppe für welche Art der Werbung zu welchen Produkten ansprechbar ist. Angewendet auf Schuhe oder einen neuen Laptop mag das harmlos erscheinen, in den Händen von Politikern oder Extremisten können mit diesen Werkzeugen aber ganze Gruppen mobilisiert, demotiviert oder schlichtweg manipuliert werden. Ein interessantes Beispiel für die Optionen, die durch diese Art der Datenerhebung realisierbar werden, zeigt das Video des K.I. Wissenschaftlers Stuart Russell in einer Mischung aus Fiktion und bereits vorhandenen Techniken.³¹ Er beschreibt eine Gesellschaft, in der intelligente Waffensysteme, ausgerüstet mit einem umfassenden Zugang auf Nutzerdaten aus sozialen Netzwerken, zielgenau die Anhänger einer bestimmten Ideologie verfolgen und ermorden. „You can target an evil ideology, right where it starts.“³² Die Mischung der dargestellten Dystopie aus einem Großteil bereits vorhandener Technologien und nur einer Prise Fiktion verleiht der Warnung immensen Nachdruck.

Was heute bereits möglich ist, zeigt Jan Böhmermann auf immer wieder neue Weise in seiner Sendung ‚Neo Magazin Royale‘. In der Rubrik ‚Prism is a Dancer‘ veröffentlicht er Posts, Videos oder Informationen, die von den Zuschauern unachtsam ins Netz gestellt wurden. In einer Spezial-Folge schickt er zwei Mitarbeiter nach Hongkong, die eine dort arbeitende Zuschauerin auf Schritt und Tritt verfolgen. Bereits nach wenigen Stunden können die Mitarbeiter die Frau anhand ihres Instagram Profils und eines Blogs ausfindig machen. Darüber hinaus ist es ihnen sogar möglich ausschließlich anhand der Daten, die für jedermann im Netz frei zugänglich sind, ein Bewegungsprofil der Frau zu erstellen.³³

³¹ N.N. (2017): MICRO DRONES KILLER ARMS ROBOTS - AUTONOMOUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE – WARNING !! In: <https://www.youtube.com/watch?v=TlO2gcs1YvM>, zugegriffen am: 18.01.2018.

³² N.N. (2017) MICRO DRONES KILLER ARMS ROBOTS. In: <https://www.youtube.com/watch?v=TlO2gcs1YvM>, zugegriffen am: 18.01.2018.

³³ N.N. (2017): NEO MAGAZIN ROYALE - Die große Prism-Show | extended Version. In: <https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-30-november-2017-100.html>, zugegriffen am: 18.01.2018.

4. Theoretische Ansätze zur Einordnung des Phänomens

Woher nimmt er so viele Augen, euch zu bewachen, wenn ihr sie ihm nicht leiht?
Wieso hat er so viele Hände, euch zu schlagen, wenn er sie nicht von euch
bekommt? Die Füße, mit denen er eure Städte niedertritt, woher hat er sie, wenn es
nicht eure sind?³⁴

Bereits 1550 stellte Étienne de La Boétie, angesichts der damals herrschenden Verhältnisse, diese bis heute brandaktuellen Fragen. Die Herrschaft des Einzelnen oder der Wenigen über den Großteil der Menschen stellt ein Paradox dar, das umso deutlicher wird, wenn die Herrschenden ihre Macht missbrauchen.

Welche Folgen die bereits erwähnten technischen Neuerungen für ganze Gesellschaften haben können, wenn sie mit dem Machtmissbrauch der Herrschenden zusammenfallen, beschreibt Michel Foucault in seinem Werk *Überwachen und Strafen*. Er skizziert eine Gesellschaft in der die Disziplin zum zentralen Machtinstrument geworden ist, und das, ohne von den technischen Neuerungen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts gewusst haben zu können. Seine Theorien zur Disziplinargesellschaft und zur *Gouvernementalität* können heute noch dabei helfen, die Funktionsweisen der Macht zu verstehen und zu analysieren. Im Angesicht der neuen technischen Möglichkeiten und deren skrupelloser Anwendung durch staatliche Institutionen erlangt Foucaults Theorie noch mehr Relevanz.

Diese Arbeit widmet sich der Frage, ob das Chinesische SCS der Weg zu einer ehrlichen Gesellschaft ist, oder ob es sich dabei um die Entfaltung eines Systems der totalitären Kontrolle, die das Ende der Freiheit der Bürger zur Folge hat, handelt. Die Theorien Foucaults, die in diesem Kapitel eingeführt werden, sollen eine Grundlage für das Verständnis des später analysierten SCS darstellen.

³⁴ De la Boétie, Etienne (1991) : Knechtschaft. Münster: Klemm & Oelschläger. S. 20.

4.1. Michel Foucault - Panopticon und Gouvernementalität

Foucault stellt die Disziplin in eine Folge verschiedener Herrschaftstechniken und beschreibt sie als eine der perfidesten, da „sie nicht auf dem Besitz des Körpers beruh[t]; das ist ja gerade die Eleganz der Disziplin, daß sie auf ein so kostspieliges und gewaltsames Verhältnis verzichtet und dabei ebenso beachtliche Nützlichkeitseffekte erzielt.“³⁵

Die Disziplin zerlegt den Körper, um ihn wieder zusammenzusetzen. Damit wird sowohl die „ökonomische Nützlichkeit“³⁶ erhöht, als auch zugleich eine Schwächung der Kräfte erreicht „um sie politisch fügsam zu machen.“³⁷

Es ist genau diese Spielweise der Disziplin, die sich in der Entstehung der regierbaren Data-Doubles der heutigen Gesellschaft wiederfindet. Individuen werden in ihre vermeintlichen Einzelteile zerlegt, um daraus neue, regierbare Körper zu erschaffen. Durch Likes, Kommentare und sämtliche Spuren der Identität, die Menschen im Internet hinterlassen, zerlegen sie ihre Identität in einzelne Fragmente, welche dann wiederum durch von Konzernen und Regierungen erzeugte Algorithmen in regierbare Körper, die Data-Doubles übersetzt werden können. So entstehen neue gesellschaftliche Schichten oder Klassen, die sich nicht mehr nur an Standeszugehörigkeit oder Einkommen orientieren, sondern sämtliche digitale Spuren in Echtzeit auswerten und zusammenführen.

Wie lässt sich diese Homogenisierung und Normalisierung der Körper mit der zunehmenden Individualisierung die wir beobachten in Einklang bringen? Auf der einen Seite, so Foucault „zwingt die Normalisierungsmacht zur Homogenität, andererseits wirkt sie individualisierend, da sie Abstände misst, Niveaus bestimmt, Besonderheiten fixiert und die Unterschiede nutzbringend aufeinander abstimmt.“³⁸ Doch wie ist es möglich, diese Normierung der Gesellschaft zu erreichen? Was sind die Mittel der Disziplinen, mit Hilfe derer ganze Gesellschaften homogenisiert und regiert werden?

Es geht darum, jederzeit das Verhalten eines jeden zu überwachen. „Die Disziplinen organisieren einen analytischen Raum“³⁹, in dem jederzeit das Verhalten der Individuen geprüft und nachvollzogen werden kann. Die Disziplin braucht keine öffentliche Zurschaustellung brutaler Strafen, um die Bürger an ihre Macht zu erinnern. Sie arbeitet vielmehr mit „lebenden Tableaus“⁴⁰, die es ermöglichen, das Verhalten der Individuen zu

³⁵ Foucault, Michel (1977): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Berlin: Suhrkamp. S. 176.

³⁶ Ebd. S.177.

³⁷ Ebd.

³⁸ Ebd.

³⁹ Ebd. S. 183.

⁴⁰ Ebd. S. 190.

jedem Zeitpunkt zu notieren, festzuhalten und zu klassifizieren. Dieser dauerhaften Überwachung schließt sich eine Normierung gesellschaftlich akzeptierten Verhaltens an. Ein strikter Regelkatalog normiert einen Großteil des Tagesablaufes und sanktioniert Abweichungen. Am Beispiel der Schule, der Werkstatt und der Armee notiert Foucault:

Was [...] überhandnimmt, ist eine Mikro-Justiz der Zeit (Verspätungen, Abwesenheiten, Unterbrechungen), der Tätigkeit (Unaufmerksamkeit, Nachlässigkeit, Faulheit), des Körpers (,falsche‘ Körperhaltungen und Gesten, Unsauberkeit) [...].⁴¹

Auf Normabweichung wird mit einem System der Korrektur reagiert. Der Mensch wird an einem Optimalverlauf des Lebens gemessen und bei jeder Abweichung durch Bestrafung wieder auf den ,rechten Weg‘ geführt.

Foucault bezeichnet dieses ,auf den rechten Weg führen‘ als „normierende Sanktion“⁴² und teilt sie in fünf Punkte. Zunächst beschreibt er die Entstehung einer „Sub-Justiz“⁴³, die innerhalb eines geschlossenen Systems alle Taten sanktioniert, die den allgemeinen Gesetzen entgehen. Hierbei entsteht ein System bei dem „[...] alles dazu dienen kann, alles zu bestrafen; bis jedes Subjekt in einem Universum von Strafbarkeiten und Strafmitteln heimisch wird.“⁴⁴ Dieses System der Bestrafung unterscheidet sich jedoch vom ,offiziellen‘ Justizapparat, da die Regeln immer nur innerhalb des geschlossenen Systems (Schule, Militär, Ausbildung) gelten. Es ist zudem ein offenes System, in dem keine bestimmten Strafen für bestimmte Vergehen vorhergesehen sind. „[D]ie Bestrafung [beruht] auf rechtlichen wie auf natürlichen Gesichtspunkten.“⁴⁵ Auch weicht die Sanktionierung in ihrer Funktionsweise und ihrem Ziel von der des Justizsystems ab. Die Disziplinarmacht wählt Strafaufgaben als Mittel der Korrektur. „Sie ist weniger die Rache des verletzten Gesetzes als vielmehr seine Wiederholung, seine nachdrückliche Einschärfung.“⁴⁶ Es wird nicht erwartet, dass sich der Bestrafte aus Sühne, sondern vielmehr durch die direkte Wiederholung des gewünschten Verhaltens bessert. Nicht nur Strafen können zur Normierung beitragen, ebenso wichtig sind Belohnungen. Im Unterschied zur Justiz trennt die Disziplinarmacht nicht scharf in ,verboten‘ und ,erlaubt‘, sondern erstellt eine Skala zwischen gewünschtem und unerwünschtem Verhalten. Die positiven Handlungen werden belohnt, die negativen sanktioniert – ein System aus Anreiz und Abschreckung. Durch die Skalierung sämtlicher Handlungen entsteht ein System der Ordnung,

⁴¹ Foucault, Michel (1977): Überwachen und Strafen. Berlin: Suhrkamp. S. 230.

⁴² Ebd. S. 229.

⁴³ Ebd. S. 230.

⁴⁴ Ebd.

⁴⁵ Ebd. S. 231f..

⁴⁶ Ebd. S. 232.

welches wiederum die Sanktionen ermöglicht. „Die Anordnung nach Rängen [...] hat eine zweifache Aufgabe: sie soll Abstände markieren, die Qualitäten Kompetenzen und Fähigkeiten hierarchisieren; sie soll aber auch bestrafen und belohnen.“⁴⁷ Das System der Klassen schafft, durch den möglichen Aufstieg, den Anreiz zu regelkonformem Verhalten, ermahnt aber auch gleichzeitig, durch die Möglichkeit des Abstieges, dieses Verhalten stets aufrecht zu erhalten.

Seit Foucault diese Beobachtungen anhand des Schulsystems des 19. Jahrhunderts angestellt hat, hat sich in unserer Gesellschaft und auch im Schulsystem vieles verändert. Die Prügelstrafe ist abgeschafft, das Modell einer antiautoritären Erziehung setzt sich durch. Das System der ‚Mikro-Justiz‘ wie Foucault es beschreibt, scheint sich jedoch mehr und mehr auszubreiten. Strafarbeiten, das Notieren von Verspätungen, das Einteilen der Schüler in Klassen und die permanente Bewertung durch Tests wie, PISA oder andere nationale, vergleichende Leistungsfeststellungen, setzen sich immer mehr durch. Auch am Arbeitsplatz, wo der neue digitale Sektor mit Schlafräumen, Tischkickern und Spaß an der Arbeit wirbt, findet sich dieses System wieder. Zuletzt machten diesbezüglich Amazon und Google auf sich aufmerksam. So werden in Amazon Logistikzentren nicht nur alle Bewegungen der Arbeitnehmer durch Kameras aufgezeichnet, zudem erfassen Computer jeden Arbeitsschritt und Handgriff der Mitarbeiter und errechnen dadurch eine Effizienzquote. Der Computer gibt die Taktzahl vor und wer nicht mithalten kann oder will, fliegt raus.⁴⁸ Auf diese Art und Weise fusionieren die neuen Techniken mit dem System der Disziplin und erlauben so völlig neue Formen der Überwachung und damit auch gänzlich neue Formen der Normierung und Disziplinierung.

Die Disziplinarmacht dreht das System um. Während im Feudalismus eine ständige Sichtbarkeit, durch öffentliche Zurschaustellung von Strafen und die Markierung von Straftätern, der Macht ihre Legitimation erteilte, so verschwindet die Macht jetzt in einen unsichtbaren Bereich und stellt die Regierten in den Fokus. „In der Disziplin sind es die Untertanen, die gesehen werden müssen, die im Scheinwerferlicht stehen, damit der Zugriff der Macht gesichert bleibt.“⁴⁹

Als Metapher für die Funktionsweise der Disziplinarmacht führt Foucault das von Jeremy Bentham 1787 erdachte *Panopticon* an. Ein rundes Modellgefängnis, in dessen Mitte sich ein Turm befindet, der es den sich darin befindenden Wächtern zu jeder Zeit erlaubt, alle

⁴⁷ Foucault, Michel (1977): Überwachen und Strafen. Berlin: Suhrkamp. S. 234.

⁴⁸ Vgl. Kooroshy, Kaveh (2017): Amazon: Verstöße gegen Mitarbeiterrechte. In: <https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Amazon-Verstoesse-gegen-Mitarbeiterrechte,amazon278.html>, zugegriffen am: 18.01.2018.

⁴⁹ Foucault, Michel (1977): Überwachen und Strafen. Berlin: Suhrkamp. S. 241.

Insassen zu überwachen, ohne von diesen gesehen zu werden. Da die Insassen nicht überprüfen können, ob sie tatsächlich beobachtet werden, fühlen sie sich zu jedem Zeitpunkt überwacht.

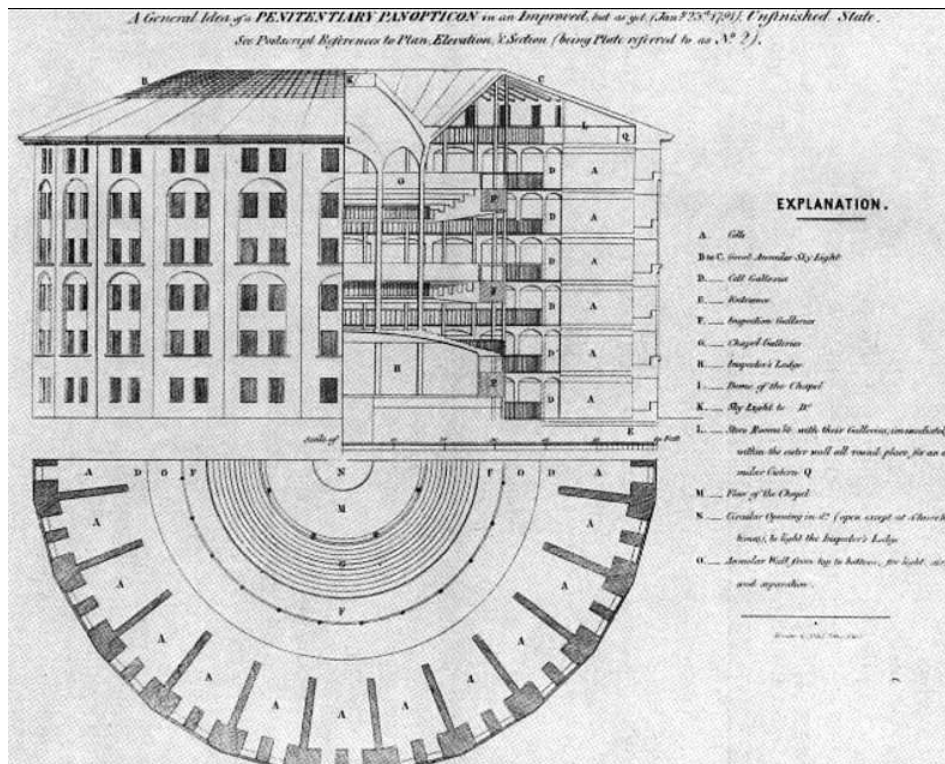


Abbildung 2: Das Panopticon⁵⁰

Aus der speziellen Anordnung dieses Modellgefängnisses ergibt sich laut Foucault „[...] die Hauptwirkung des *Panopticons*: die Schaffung eines bewußten und permanenten Sichtbarkeitszustandes beim Gefangenen, der das automatische Funktionieren der Macht sicherstellt.“⁵¹ Die Macht muss nicht dauerhaft durch einen Beobachtenden sichergestellt werden, es ist vielmehr das System an sich, welches Macht ausübt und Disziplin erzeugt. Jeremy Bentham fügt seiner Vision ein nicht unbedeutendes Gesetz hinzu, das *law of mutual responsability*⁵² – jeder hat die Aufgabe seine Mitmenschen sowie die Gefangenen zu überwachen, da er sich sonst zu deren Komplizen macht. So hat also jeder Zugang zum panoptischen Blick, bis auf die Gefangenen. Die Strafe besteht also nicht nur im Sichtbarmachen der Körper der Gefangenen, sondern auch im Entzug der Möglichkeit, die überwachende Position einzunehmen. Überträgt man dieses Prinzip auf die heutige Zeit, kann man zu dem Schluss kommen, dass wir alle Gefangene in einer Art *Panopticon* sind. Über unsere Endgeräte können wir jederzeit vom Staat und von Konzernen überwacht werden. Doch ob, wann, und in welchem Ausmaße das geschieht, bleibt den meisten verborgen. Die 99

⁵⁰ Foucault, Michel (1977): Überwachen und Strafen. Berlin: Suhrkamp. S. 17.

⁵¹ Ebd. S. 258.

⁵² Vgl. Bentham, Jeremy (1838): The works of Jeremy Bentham, now first collected; under the superintendence of his executor, John Bowring, Edinburgh. W. Tait. S. 164.

Prozent, die keinen Hochschulabschluss in Informatik besitzen, haben weder die Möglichkeit festzustellen wann sie selbst überwacht werden, noch die Fähigkeiten, andere zu überwachen.

In der in den Jahren 1977/79 stattfindenden Vorlesungsreihe am Collège de France in Paris, weitet Foucault seine Theorie zur Disziplinarmacht aus und wendet diese auf den Staat an. Seine Theorien zur *Gouvernementalität* lösen das Denken von Beispielen wie dem Krankenhaus oder dem Militär, und rücken nun den Staat als Lenkungs- und Leitungsinstitution in den Vordergrund. Die zentrale Frage lautet: Was bedeutet Regieren und wie hat sich dieses Verständnis genealogisch gewandelt? Da auch das chinesische SCS eine Form des Regierens darstellt, sollen im Folgenden noch einige Überlegungen zum Begriff der *Gouvernementalität* Platz finden.

In seiner Vorlesungsreihe stellt Foucault die verschiedenen Theorien des Regierens und ihre Entwicklung seit dem 15. Jahrhundert vor. Bezugnehmend auf einen Text von François de La Mothe le Vayer führt er eine Unterscheidung der Regierung in drei Formen ein, die jeweils mit einem spezifischen Konzept verbunden sind: „die Regierung seiner selbst mit der Moral; zweitens die Kunst, in angemessener Weise eine Familie zu regieren, mit der Ökonomie und schließlich die Wissenschaft, den Staat gut zu regieren, mit der Politik.“⁵³ Das geplante SCS macht sich das Prinzip der moralischen Selbstregierung zunutze und führt dieses in die Regierung der Bevölkerung ein. Es steht zudem in logischer Folge zu der von Foucault beobachteten zunehmenden *Gouvernementalisierung* des Staatsapparates, welcher sich an den Gerechtigkeitsstaat und den Verwaltungsstaat angeschlossen hat.⁵⁴ Unter *gouvernementaler* Führung versteht Foucault

die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den Verfahren, Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht spezifische und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissensform die politische Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat.⁵⁵

Neue Kraft gewinnt dieses System nun durch die Digitalisierung, welche den Sicherheitsdispositiven potenzierte Werkzeuge reicht, um die Bevölkerung mithilfe der politischen Ökonomie zu regieren. Die Statistik, die Foucault als Wissenschaft des Staates definiert, erlaubt durch technische Neuerungen eine umfassendere Erfassung der *Hauptzielscheibe* und somit eine effizientere Anwendung der politischen Ökonomie zur

⁵³ Foucault, Michel (2003) / [1978]: Die ‚Gouvernementalität‘ (Vortrag), In: Schriften in vier Bänden dits et écrits, Bd. III (1976-79) Hrsg. v. Daniel Defert u. François Ewald, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 796-823. S. 802.

⁵⁴ Vgl. ebd. S. 821.

⁵⁵ Michel Foucault (2005): *Analytik der Macht*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 171f..

Lenkung und Verwaltung der Bevölkerung. Wenn, wie Foucault es darstellt, „die Bevölkerung [...] als Subjekt von Bedürfnissen und Bestrebungen, aber ebenso auch als Objekt in den Händen der Regierung [hervortritt]“⁵⁶, ist die Entwicklung hin zu einer ganzheitlichen Überwachung dieses Subjekts dann nicht nur eine logische Folgerung, die das Regieren erleichtert und eine bessere Wahrnehmung von Bedürfnissen gerade erst ermöglicht?

⁵⁶ Foucault, Michel (2003) / [1978]: Die ‚Gouvernementalität‘ (Vortrag). S. 816.

4.2. Postpanoptische Zeiten

For much of its work, as this volume attests, surveillance theory for the twenty-first century is obliged to look beyond the panopticon.⁵⁷

Der Soziologe und Direktor des *Surveillance Studies Centre* David Lyon greift die Theorien Foucaults heute auf und verortet sie im aktuellen Kontext. Neben unzähligen anderen, und nicht weniger bedeutenden Theorien zur Überwachung (Weber, Marx, Simmel, Durkheim, Agamben, Deleuze...), sollen in diesem Kapitel die Kommentare von David Lyon, Kevin D. Haggerty und Maria Los vorgestellt werden, um die Stärken und Schwächen der Theorie Foucaults hervorzuheben, und diese mit aktuellen technopolitischen Entwicklungen zu verbinden.

David Lyon argumentiert, dass das Panopticon nicht aus der aktuellen Debatte zu Überwachungstheorien ausgeschlossen werden könne. Vielmehr müsse man es akzeptieren um sich an ihm abzarbeiten. Er bezeichnet den Gefängnisentwurf von Jeremy Bentham als die harte Seite des Panoptismus und stellt ihm die „panopticommodity“ gegenüber – eine Form der Selbstvermarktung, die durch *reality TV* und soziale Medien propagiert wird, und als weiche Seite des Panoptismus deutlich weniger Gegenwehr hervorruft.⁵⁸

Kevin D. Haggerty ruft zu einem Paradigmenwechsel in den *Surveillance Studies* auf. Lange genug habe man sich auf das *Panopticon* fokussiert und immer neue Formen hervorgebracht – *Superpanopticon*, *electric panopticon*, *post-panopticon*, *polyopticon*, *synopticon* *cybernetic panopticon*, um hier nur einige Beispiele zu nennen.⁵⁹ Während bei Bentham und Foucault die Effizienz und Ökonomie der Macht und somit soziale Kontrolle als einzige Ziele der Überwachung standen, führt Haggerty neue Ziele der Überwachung an und beobachtet wie Überwachungspraktiken verschiedenen Zwecken zugeführt werden.⁶⁰ Auch geht Foucault nicht auf die Bedeutung des überwachenden Subjekts und die Intentionen, die dieses Subjekt mitbringt ein. Zudem sind technische Neuerungen im Bereich der Überwachung nur schwer in das Sinnbild des *Panopticons* einzuführen. Sensoren aller Art, biometrische Geräte, DNA-Analysen oder Neuerungen im Bereich von *Big Data*, Algorithmen und Überwachungskameras verändern nicht nur die Möglichkeiten der Überwachung, sondern

⁵⁷ Lyon, David (Hrsg.) (2006): *The search for surveillance theories*, Lyon, David: *Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond*. Oxon: Willan Publishing, S. 3-21. S. 18.

⁵⁸ Vgl. ebd. S.6.

⁵⁹ Haggerty, Kevin D. (2006): *Tear down the walls: on demolishing the panopticon*, Lyon, David: *Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond*. Oxon: Willan Publishing, S. 23-46. S. 26.

⁶⁰ Vgl. ebd. S. 28.

können auch das beobachtende Subjekt im sinnbildlichen *Panopticon* gänzlich ersetzen, wie später am Beispiel des SCS gezeigt werden soll.⁶¹

Wie sinnvoll ist es überhaupt, Überwachung im Ganzen zu bewerten und auf Modelle zurückzugreifen? Haggerty sieht die Fokussierung auf Gouvernementalitätstheorien als Ausweg aus der panoptischen Spirale.

Governing a specific population requires an intricate knowledge of its particularities, tendencies and inclinations. This emphasis [...] places practices of visibility at the forefront of governmental practices. To be known, objects of governance must be rendered into some representational form, such as image, text or data; phenomena which are central to the concerns of surveillance scholars.⁶²

Die Erkenntnis, dass Regieren und Überwachen eng miteinander verflochten sind und Überwachungsprojekte in ihren Zielen, ihren Mitteln und ihren Auswirkungen äußerst heterogen sind, bringt Haggerty zu dem Schluss, dass es nicht zielführend ist, Modelle wie die des *Panopticons* aufzustellen und an deren Maß alle Arten der Überwachung zu beurteilen. Viel wichtiger ist es, auf verschiedene Theorien und Werkzeuge der Gouvernementalitätstheorien zurückzugreifen und anhand dieser, einzelne Überwachungsprojekte zu analysieren.

Eine vielgeäußerte Angst, Überwachungspraktiken betreffend, ist ihr totalitäres Potential. Ein allwissender Staat, der seine Macht ausnutzt, um selbige weiter ausüben und ausbauen zu können. Maria Los vergleicht aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich mit vergangenen totalitären Regimen wie der Sowjetunion oder dem Dritten Reich. Grundlegende Bedingungen für totalitäre System seien: monistische Zentralisierung der Kontrolle, Entwurzelung, Atomisierung des Sozialen, sowie die absolute Verneinung von Ideen wie Freiheit, Wahrheit und Ethik. Dies würde durch Social Engineering, also durch die Durchsetzung einer starken utopisch-ideologischen Vision erreicht.⁶³ In China können wir genau das bei der Durchsetzung des SCS beobachten.

Ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung eines totalitären Systems ist hierbei seit jeher die Akte. Das Verhalten der Bürger wird überwacht und jede Abweichung von der gewünschten Norm in dieser festgehalten. Maria Los vergleicht diese Akten mit heutigen Datenbanken und den Data-Doubles, die dabei entstehen. Sie stellt Gemeinsamkeiten aber auch bedeutende Unterschiede fest. Während die Akten der Geheimdienste meistens unzugängliche, geheime Informationen beinhalteten, sammelt eine Datenbank alle verfügbaren Informationen

⁶¹ Vgl. Haggerty, Kevin D. (2006): *Tear down the walls*, Lyon, David: *Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond*, Oxon: Willan Publishing, S. 23-46. S. 32.

⁶² Vgl. ebd. S. 40f..

⁶³ Vgl. Los, Maria (2006): *Looking into the future: surveillance, globalization and the totalitarian potential*, Lyon, David: *Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond*. Oxon: Willan Publishing, S. 69-95. S. 69f..

und teilt dem Nutzer mit, dass diese gesammelt werden. Zudem waren Akten meist nur für wenige Personen zugänglich und wurden nur im äußersten Notfall mit anderen Institutionen geteilt. Daten in Datenbanken sind dagegen zu Waren geworden und werden auf einem neu entstandenen Markt geteilt und verkauft. Letztlich sind Datenbanken im Vergleich zu Akten dezentralisiert und nicht in ein hierarchisches System eingebunden.⁶⁴ Diese Art der Überwachung wird nicht nur problematisch, wenn zum Beispiel Versicherungen in einem Prozessfall auf die Daten zugreifen, sondern verändert auch die Art und Weise, in der Menschen ihren sozialen Charakter bilden. Im Mittelalter wurde soziales Verhalten hauptsächlich durch Traditionen und das Beobachten des Verhaltens der Älteren erlernt und entwickelt. Später, in der Renaissance und Aufklärung, entwickelte sich ein von innen heraus gesteuertes Bewusstsein für richtiges Verhalten, eine Art moralischer Kompass, welcher zwar auch noch gelernt wird, aber viel flexibler ist, um sich an soziale und technische Neuerungen anpassen zu können. Zur Mitte des 20. Jahrhunderts ergibt sich eine neue Form der sozialen Charakterprägung, die stark mit dem Aufkommen der Massenmedien und dem Niedergang der Familie zusammenhängt. Die Identifizierung mit in der Öffentlichkeit stehenden Persönlichkeiten und das Vorleben eines gewissen Lebensstils prägen das soziale Verhalten.⁶⁵ Maria Los argumentiert, dass mit Beginn des 21. Jahrhunderts ein neuer Typus der Steuerung des sozialen Verhaltens beginnt.

What happens, when conducting their life and exercising daily choices, people become increasingly attentive to camera surveillance, scanners, data-readers. Audio-monitoring and so forth, without even visualizing human presence behind these devices and their systems? Are they becoming surveillance-directed?⁶⁶

Die Auswirkungen dieser neuen Art der Charakterbildung auf die Entwicklung von Individuen und der Einfluss auf den Gesellschaftskörper als ganzen, sind noch nicht abzusehen. Dass es jedoch problematisch sein könnte, sein Verhalten einem System von Kameras, Algorithmen und ständiger Habachtstellung anzupassen, dürfte offensichtlich sein. Welchen Sinn macht es noch, seinen Charakter zu bilden und sein Verhalten an ‚veralteten‘ moralischen Grundsätzen auszurichten, wenn im Falle einer Beurteilung durch die Gesellschaft (Gerichtsprozess o.ä.) doch unser Data-Double herangezogen wird, auf welches wir nur begrenzt Einfluss nehmen können?

⁶⁴ Vgl. Los, Maria (2006): Looking into the future, Lyon, David: Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond. Oxon: Willan Publishing, S. 69-95. S. 75.

⁶⁵ Vgl. ebd. S. 79f.

⁶⁶ Ebd. S. 80.

Wie sinnvoll ist es noch, in Bezug auf Überwachung, von einer zentralisierten Disziplinarmacht zu sprechen, in einer Welt, in der ein Team von Hackern, welches vielleicht am anderen Ende der Welt sitzt, nicht nur die Deutsche Bahn beinahe lahmlegt, sondern auch ganze Krankenhäuser in Großbritannien zum Stillstand zwingt⁶⁷, in der die Clouds von berühmten Persönlichkeiten gehackt und persönliche Inhalte frei im Netz zugänglich gemacht werden?⁶⁸ In einer zunehmend vernetzten Welt scheint mit dem entsprechenden Wissen und Zugang zum Internet alles möglich. Überwacher und Überwachte tauschen ständig die Plätze. Datenlecks, sogenannte *leaks*, sorgen für Aufdeckung von Machtmissbrauch und Steuerhinterziehung. Offenbar führt die Verdatung unserer Welt nicht nur zu einer größeren Macht der Regierungen, sondern gibt auch der Bevölkerung neue Werkzeuge zu anderen Formen des Widerstandes in die Hand.

Ultimately no police power is capable of controlling the deterritorialization of surveillance, because the number of virtual connections in a rhizomatic network always exceeds the number that can actually be monitored. [...] We see these tendencies at work in resistance practices like file sharing and copying, hacking and cracking, reverse engineering, spamming, identity theft, communication jamming, and many more.⁶⁹

Es ist, als hätte man einigen Insassen des *Panopticons* die Werkzeuge der Überwacher gegeben. Diesen Neuerungen Rechnung tragend, führen Haggerty und Ericson den Begriff der *assemblage* von Deleuze und Guattari fort und definieren die *surveillant assemblage*. Anhand der Metapher des Rhizoms soll die Komplexität und Vernetztheit aktueller Überwachungsthematiken beleuchtet werden. *Assemblage*, wahrscheinlich am besten mit dem Wort ‚Verbund‘ übersetzt, soll nicht den einen großen Verbund der Überwachung aufzeigen. Es geht vielmehr darum zu verstehen, dass Überwachung immer in ihrer konkreten Situation bewertet werden muss und dabei jedes Mal neue Strukturen aufweist, neue Wissens- und damit Machtverhältnisse.⁷⁰ Während sich die Funktionsweise der Überwachung bei Haggerty und Ericson deutlich von der Foucaults unterscheidet, kommen doch alle zu demselben Schluss:

⁶⁷N.N. (2017): US-Regierung macht Nordkorea für Cyberattacke verantwortlich. In: <http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-12/wannacry-cyberattacke-nordkorea-us-regierung>, zugegriffen am: 05.01.2018.

⁶⁸N.N. (2014): Apple weist Mitschuld an Hackerangriff zurück In: <http://www.spiegel.de/netzwelt/web/hacker-klauden-nacktfotos-von-promis-laut-apple-keine-luecke-bei-icloud-a-989545.html>, zugegriffen am: 05.01.2018.

⁶⁹Vgl. Bogard, William (2006): *Surveillance assemblages and lines of flight*, Lyon, David: Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond. Oxon: Willan Publishing, S. 97-123. S. 101.

⁷⁰Vgl. Haggerty, Kevin D. u. Richard V. Ericson (2000), *The surveillant assemblage*. S. 609.

Instead, knowledge of the population is now manifest in discrete bits of information which break the individual down into flows for purposes of management, profit and entertainment. The coalescence of such practices into the surveillant assemblage marks the progressive 'disappearance of disappearance' – a process whereby it is increasingly difficult for individuals to maintain their anonymity, or to escape the monitoring of social institutions.⁷¹

Die sich immer weiter ausdehnende Anwesenheit der Überwachung führt zu einem ‚Verschwinden des Verschwindens‘, es wird unmöglich, sich unsichtbar zu machen - eine Diktatur der Sichtbarkeit ist im Entstehen begriffen.

⁷¹ Haggerty, Kevin D. u. Richard V. Ericson (2000), The surveillant assemblage. S. 619.

5. Das Social Credit System

Wenn sich technische Neuerungen durchzusetzen beginnen, treffen diese immer auf eine bereits existierende Kultur. Diverse Faktoren bestimmen dann, in welcher Form diese Neuerung und die bereits bestehende Kultur miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Möchte man also die Entstehung des SCS begreifen, muss man auch die präexistenten, kulturellen und politischen Gegebenheiten in der Volksrepublik China untersuchen. Die Wege, die durch *Big Data*, Algorithmen, *Machine Learning* und ähnliche technische Innovationen eröffnet werden, treffen je nach Region oder Land auf andere Gegebenheit, werden unterschiedlich aufgenommen und führen somit zu diversen Ergebnissen. Die gesamte Kulturgeschichte Chinas zu analysieren, wäre in dieser Arbeit nicht realisierbar. Auf einige wichtige Punkte dieser Geschichte Chinas sollte jedoch verwiesen werden, um zu verstehen, auf welchem Nährboden das SCS wächst.

5.1. Das Social Credit System - Radikal neu oder nur eine Fortführung?

Die Volksrepublik China ist ein Einparteiensystem, welches in seinen Grundsätzen auf demselben marxistisch-leninistischen Fundament beruht, wie die ehemalige Sowjetunion. Man kann das System als Sozialismus chinesischer Prägung verstehen. Diese Prägung entstand hauptsächlich durch die Theorien von Mao Zedong.

Artikel 1

Die Volksrepublik China ist ein sozialistischer Staat der Diktatur des Proletariats" der von der Arbeiterklasse geführt wird und auf dem Bündnis der Arbeiter und Bauern beruht.

Artikel 2

Die Kommunistische Partei Chinas ist der führende Kern des ganzen chinesischen Volkes. Die Arbeiterklasse führt den Staat durch ihre Vorhut, die Kommunistische Partei Chinas. Der Marxismus, der Leninismus, die Maotsetungideen sind die theoretische Grundlage, von der unsere Nation ihr Denken leiten läßt.⁷²

Das Einparteiensystem lässt hierbei weder Gewaltenteilung noch Opposition zu. Alleiniger Machtinhaber ist die Kommunistische Partei Chinas (KPCh), die mit ihrem damaligen Anführer Mao Zedong 1949 die Volksrepublik China gegründet hat. An dieser Stelle soll auf den Artikel von Prof. Dr. Sebastian Heilmann im Heft 289 der Bundeszentrale für politische Bildung verwiesen werden, der einen kurzen, aber umfassenden Einblick in das politische System der

⁷² N.N.: Verfassung der Volksrepublik China (1982). In: <http://www.verfassungen.net/rc/verf78-i.htm>, zugegriffen am: 31.01.2018.

Volksrepublik China geben kann.⁷³ Um zu begreifen, warum das SCS in China entsteht, muss man verstehen, auf welche Art und Weise die chinesische Regierung Problemen begegnet. In westlichen Demokratien steht die Debatte als wesentliches Mittel im Zentrum. Probleme werden ausdiskutiert und verschiedene Ansätze durchdacht, um somit zu der vermeintlich besten Lösung zu kommen. Das chinesische System hingegen funktioniert durch die Erstellung sogenannter Fünf-Jahres-Pläne und ist zudem zentralistisch angelegt. Die Zentralregierung der KPCh ist den kommunalen Regierungen gegenüber weisungsbefugt. Aus dieser Gegebenheit entwickelt sich eine Art des *social engineering*, Systeme und Pläne, welche über fünf Jahre ihre Wirkung entfalten, sollen durch politisches *Nudging* die Bürger zum gewünschten Verhalten bewegen. Diese Art der Führung eines Landes soll anhand eines Beispiels aus der Mitte des 20. Jahrhunderts erläutert werden – dem Hukou-System. Es ist unter anderem auch für die noch heute anhaltenden signifikanten Wohlstands- und Entwicklungsunterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung verantwortlich.

Das Hukou-System wurde Anfang der 1950er Jahre eingeführt um die Wanderbewegungen vom Land in die bereits überfüllten Städte zu kontrollieren und zu unterbinden.⁷⁴ Die Wurzeln dieses Systems lassen sich auf das Baojia-System zurückführen, ein aus dem Jahre 1076 stammendes System der Song-Dynastie, welches Familien in Gruppen zusammenschloss, um diese zu registrieren, Steuern einzutreiben, moralische Standards zu sichern und das Militär mit Soldaten zu versorgen.⁷⁵ Diese Logik, die Funktionsweise der Familie auf den ganzen Staat zu übertragen, findet sich auch im Hukou-System wieder.

The hukou system transformed the nature of both [order of the family and order of the state] in ways integral to a developmentalist state and a mobilized populace. It emerged as a critical state response to dilemmas inherent in China's development strategy under conditions of high population density, labour surplus and capital shortage in a predominantly agrarian society.⁷⁶

Das System verneint das Recht auf Freizügigkeit. Wer auf dem Land geboren wurde, musste sich auch dort registrieren und auf die Möglichkeit hoffen, einen Arbeitsplatz und das damit verbundene Umzugsrecht für sich und seine Familie zu erwerben. Ohne von den Möglichkeiten der Digitalisierung zu profitieren, hatte die chinesische Regierung bereits Mitte des 20.

⁷³ Heilmann, Prof. Dr. Sebastian (2005): Das politische System Chinas. In: <http://www.bpb.de/internationales/asien/china/44270/das-politische-system-chinas?p=3#bio0>, zugegriffen am: 18.01.2018.

⁷⁴ Vgl. Cheng, Tiejun und Selden, Mark (1994): The Origins and Social Consequences of China's *Hukou* System. In: The China Quarterly. No.139. S. 644-668. S. 644.

⁷⁵ Vgl. N.N.: Baojia Chinese social system. In: <https://www.britannica.com/topic/baojia>, zugegriffen am: 18.01.2018.

⁷⁶ Cheng, Tiejun und Selden, Mark (1994): The Origins and Social Consequences of China's *Hukou* System. S. 645.

Jahrhunderts ein annähernd perfektes System zur Überwachung der Bewegung der gesamten Bevölkerung geschaffen.⁷⁷ In den Hukou-Akten wurde nicht nur der Wohnsitz, sondern auch Daten wie Familienzugehörigkeit oder die aktuelle berufliche Situation notiert. Zudem waren die Nahrungsrationen an sogenannte Hukou-Karten gebunden, was die Bevölkerung dazu verpflichtete, diese stets aktuell zu halten.⁷⁸ 1958 war jeder Bürger der Volksrepublik China in dieses System integriert.⁷⁹ Das System sollte die ersten drei Jahrzehnte der Volksrepublik China hindurch bestehen bleiben. Es zeigt eindrücklich die Art und Weise, in der der Kommunismus maoistischer Prägung Problemen begegnet. In Verbindung mit dem Hukou-System soll hier auch das Dangan-System Erwähnung finden. Beim Dangan (deutsch: Bericht) handelt es sich um eine Akte, in der mit Beginn der Schulzeit und bis zum Lebensende alle wichtigen Daten einer Person erfasst wurden. Diese Akte entscheidet dann beispielsweise darüber, ob man eine Anstellung bekommt oder nicht.

The political and administrative function of the *danweis* depend heavily on the *dangan* system. Each laborer, a worker or cadre, has a permanent dossier, *dangan*, kept by his *danwei* as the basis of evaluation. A typical *dangan* collects ten kinds of materials recording personal information on everyone: a resume and updates; an autobiography and updates; regular appraisals by superiors and peers; all sorts of test results; political history and investigation into that history; party and other associations; awards and honors; penalties and confessions; professional credentials, diplomas, degrees and certificates; and promotion or demotion records. Other materials include personal writings and reports and ultimately eulogy and death certificates.⁸⁰

Ein halbes Jahrhundert später sieht sich der chinesische Staat, der sich seit dieser Zeit einer starken Öffnung und wirtschaftlicher Transformation unterzogen hat⁸¹, ähnlichen Problemen gegenüber: mangelnde Vertrauenswürdigkeit in Industrie und Wissenschaft, Produktion und Verkauf gefälschter Produkte, Steuerhinterziehung, akademische Unsauberkeiten und Bestechlichkeit. Wieder soll ein System die Lösung des Problems herbeiführen.

Dieses System macht sich die chinesische Tradition zunutze. Es muss aber zudem auf eine hohe Vernetztheit und Digitalisierungsrate zurückgreifen können, um einen Großteil der chinesischen Bevölkerung zu erreichen. Auch hierbei scheint China die perfekten Voraussetzungen für die Errichtung eines digitalen Kontroll- und Ratingsystems zu erfüllen. Im Dezember 2016 weist China eine Internetnutzungsrate von 53,2% auf und liegt damit 3,1%

⁷⁷ Vgl. Cheng, Tiejun und Selden, Mark (1994): The Origins and Social Consequences of China's *Hukou* System. S. 649.

⁷⁸ Ebd. S. 658.

⁷⁹ Vgl. ebd. S. 662.

⁸⁰ Wang, Feil-Ling (1998): From Family to Market, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers. S. 118.

⁸¹ Vgl. Heilmann, Prof. Dr. Sebastian (2005): Das politische System Chinas.

über dem weltweiten Durchschnitt. Zudem beträgt der jährliche Anstieg der Internetnutzer 6,2%. Von den 731 Millionen Internetnutzern nutzen 695 Millionen ein mobiles Endgerät für ihre Onlineaktivitäten.⁸² Eine wichtige Zahl, da über mobile Endgeräte weitaus mehr Nutzerdaten, wie zum Beispiel Standortdaten, erfasst werden können. Zudem wird das Smartphone bereits für mehr als 50% der offline Zahlungsvorgänge genutzt.⁸³ Auch im Bereich der *E-governance* sind signifikante Fortschritte zu vermerken. 32,7% der Internetnutzer greifen auf elektronische Angebote der Regierung zurück.⁸⁴

Am meisten genutzt werden die Apps der Kommunikationsplattformen WeChat (79,6%) und QQ (60%), des Onlineauktionshaus Taobao (24,1%), der Suchmaschine Baidu (15,3%), sowie der digitalen Bezahlplattform Alipay (14,4%). Im Bereich der Sofortnachrichtendienste ist somit die Applikation WeChat des Unternehmens Tencent Vorreiter. Insgesamt nutzen 91,1% der Internetnutzer einen Messaging Service.⁸⁵ Tencent hat in seinen Nutzungsbedingungen vermerkt, dass fast alle Daten mit der chinesischen Regierung geteilt werden.⁸⁶

Doch nicht nur im Bereich der Kommunikation und der Bezahlmöglichkeiten wächst die Nutzungsrate des Internets (79,6%). Auch was das Einkaufen (+3,8%), die Essensbestellungen (+11,1%), die Reiseplanung (+3,2%) oder Bildung (+2,8 %) anbelangt, sieht man einen deutlichen Anstiegstrend im Vergleich zum Vorjahr.⁸⁷

Viele der großen digitalen Unternehmen, wie zum Beispiel Tencent, stehen in enger Verbindung zum Staat und sind bereit ihre Daten zu teilen. Die Daten der verschiedenen Unternehmen, aber auch ihre Erfahrung im Bereich der Digitalisierung, sollen der Partei dabei helfen das SCS aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Welchen Einfluss die chinesische Regierung bereits heute auf den digitalen Raum hat, zeigen Projekte zur Überwachung und Zensur des digitalen Raumes, wie der *Goldene Schild* oder *The Great Cannon of China*.

Um die Einführung des SCS zu begreifen, muss man nicht nur die chinesische Tradition und die aktuelle politische Situation beleuchten. Darüber hinaus muss man auch die drei großen digitalen *Big Data* Unternehmen Baidu, Tencent und Alibaba verstehen.

⁸² China Internet Network Information Center (2017): Statistical Report on Internet Development in China. In: <https://cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/201706/P020170608523740585924.pdf>, zugegriffen am: 18.01.2018. S. 12.

⁸³ Ebd. S. 12.

⁸⁴ Ebd. S. 13.

⁸⁵ Ebd. S. 68.

⁸⁶ N.N. (2017): We Chat Privacy Policy. In: https://www.wechat.com/en/privacy_policy.html, zugegriffen am: 18.01.2018.

⁸⁷ China Internet Network Information Center (2017): Statistical Report on Internet Development in China. S. 63-94.

Sie sind zunächst vergleichbar mit Facebook, Google und Amazon. Baidu wäre hierbei das Äquivalent zu Google, Tencent zu Facebook und Alibaba zu Amazon. Auf verschiedene Art und Weise haben alle drei Unternehmen in den letzten Jahren verstärkt auf neue Technologien gesetzt und somit einen bedeutenden Markt erschlossen. Dabei nimmt jedes Unternehmen eine eigene Nische ein und spezialisiert sich somit auf gewisse Daten.

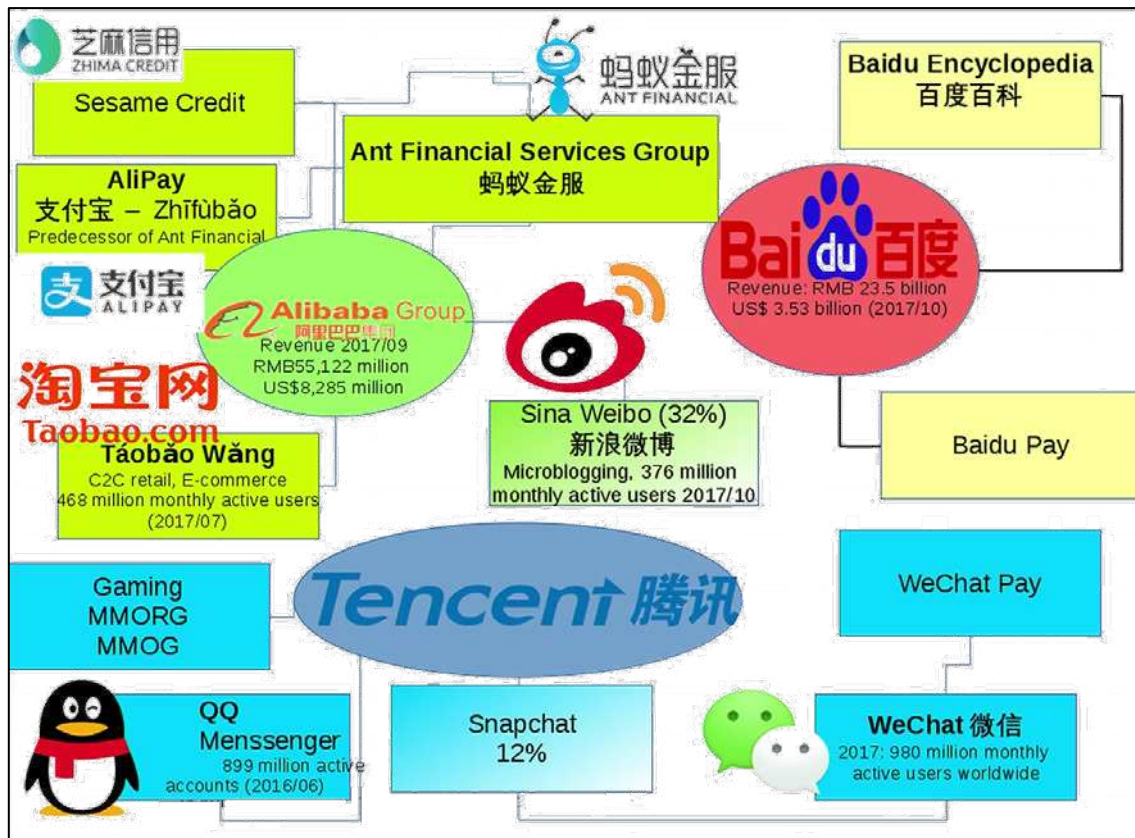


Abbildung 3: Big Data Player in China⁸⁸

Baidu verdient als Suchmaschine hauptsächlich Geld durch sein Wissen über die Nutzer. Es werden auf die Nutzer zugeschnittene Werbeanzeigen verkauft. Zudem betreibt Baidu ein *Big Data Lab* zu Forschungszwecken und beteiligt sich an diversen Kooperationsprojekten mit der chinesischen Regierung.⁸⁹

Ein ähnliches Modell macht sich auch Tencent zunutze. Über den Sofortnachrichtendienst WeChat (Marktführer in China) ermittelt Tencent die Trendsetter innerhalb einer Gruppe von Freunden und spricht diese dann gezielt an.⁹⁰

⁸⁸ Kühnreich, Katika (2017): Gamified Control? China's Social Credit System. In: https://media.ccc.de/v/34c3-8874-gamified_control#t=1322, zugegriffen am: 16.02.2018.

⁸⁹ Swanson, Ana (2015): The Power of Big Data in China. In: <http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/07/28/technology/the-power-of-big-data-in-china/>, zugegriffen am: 18.01.2018.

⁹⁰ Ebd.

Zuletzt kann Alibaba wohl als Vorreiter des SCS angesehen werden. Als größte e-commerce Plattform Chinas bietet Alibaba bereits seit 2004 ein Online-Bezahlungssystem namens Alipay an⁹¹, welches mit dem amerikanischen PayPal vergleichbar ist. Seit einigen Jahren bietet die Tochterfirma ‚Ant Financial Services Group‘ die Dienstleistung Sesame Credit an. Dieses, als Vorreiter des SCS gesehene System, verwertet alle eigenen Nutzerdaten und einige Daten der Regierung um einen allgemeinen Score zu errechnen. Basierend auf diesem Score werden Kredite vergeben oder Zahlungsziele vereinbart. Inzwischen ist dieser Score auch in Chinas größte Onlinedating Plattform *baihe.com* integriert. So können Nutzer direkt erfahren, ob ihre neue große Liebe auch ‚gut‘ genug für sie ist.

⁹¹ N.N. (2018): Alipay. In: <https://de.wikipedia.org/wiki/Alipay>, zugegriffen am: 18.01.2018.

5.2. Überwachung im 21. Jahrhundert – Das Social Credit System

Während sich in Europa scheinbar die Demokratie und der Rechtsstaat gegen eine zügellose Verwendung der Daten stellen, will sich das chinesische Regime die Möglichkeiten der *Schönen Neuen Welt* zunutze machen. Die Regierung legt einen Plan offen, der zu einer ganzheitlichen Überwachung der Bevölkerung führen soll. Die andauernde Normierung durch Sanktionierungen im Schulsystem oder am Arbeitsplatz, das Aufkommen der regierbaren Körper in Form von Data-Doubles oder schlichtweg die andauernde Überwachung der schwindenden Privatsphäre sind nur einige Punkte, die in dieser Arbeit bereits erwähnt wurden. In China sollen nun die einzelnen Fäden der Disziplinarmacht zusammengeführt und in ein allumfassendes System eingespeist werden, welches durch andauernde Überwachung sämtlicher Bereiche und die Sanktionierung jeglicher Normabweichungen funktioniert. Ziel der chinesischen Regierung ist es, vertrauenswürdiges Verhalten zu belohnen und sogenannte ‚Vertrauensbrecher‘ zu bestrafen.⁹² Die Informationen, die man für eine Analyse des geplanten Systems heranziehen kann, stammen zum einen aus der Internationalen Presse (*The Economist*, *Süddeutsche Zeitung*, *Wired*, *Financial Times* ...), zum anderen gibt es eine englische Übersetzung der ‚Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020)‘;⁹³ ein von der chinesischen Regierung veröffentlichtes Dokument zur Planung und Umsetzung des SCS. Diesem wurde später ein weiteres hinzugefügt: ‚State Council Guiding Opinions concerning Establishing and Perfecting Incentives for Promise-keeping and Joint Punishment Systems for Trust-Breaking, and Accelerating the Construction of Social Sincerity‘.⁹⁴

Zunächst einmal soll hier auf diese Dokumente eingegangen werden, um zu zeigen, was die chinesische Regierung mit dem Projekt SCS anstrebt. Dabei muss beachtet werden, dass die Informationen der chinesischen Regierung mit Vorsicht zu genießen sind, da ihre Richtigkeit nur schwer überprüft werden kann und im eigenen Interesse berichtet wird. Als Ziele und Gründe für die Entwicklung eines SCS gibt die chinesische Regierung folgende Punkte an.

⁹² Für einen Einstieg in die Thematik empfehle ich folgendes Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=lHcTKWiZ8sI>.

⁹³ N.N. (2014): Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020). In: <https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/>, zugegriffen am: 16.02.2018.

⁹⁴ N.N. (2016): State Council Guiding Opinions concerning Establishing and Perfecting Incentives for Promise-keeping and Joint Punishment Systems for Trust-Breaking, and Accelerating the Construction of Social Sincerity. In: <https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2016/05/30/state-council-guiding-opinions-concerning-establishing-and-perfecting-incentives-for-promise-keeping-and-joint-punishment-systems-for-trust-breaking-and-accelerating-the-construction-of-social-sincerity/>, zugegriffen am: 16.02.2018.

Accelerating the construction of a social credit system is an important basis for comprehensively implementing the scientific development view and building a harmonious Socialist society, it is an important method to perfect the Socialist market economy system, accelerating and innovating social governance, and it has an important significance for strengthening the sincerity consciousness of the members of society, forging a desirable credit environment, raising the overall competitiveness of the country and stimulating the development of society and the progress of civilization.⁹⁵

Man verspricht sich von diesem System also positive Auswirkungen in sozialen, wirtschaftlichen wie auch ethisch-moralischen Bereichen. Zudem soll mit diesem System auf die zunehmende Globalisierung und die Öffnung Chinas reagiert werden.

Als Hauptgründe für die Dringlichkeit der Errichtung eines solchen Systems werden Probleme der Vertrauenswürdigkeit in Industrie und Wissenschaft angegeben; Produktion und Verkauf gefälschter Produkte, Steuerhinterziehung, akademische Unsauberkeiten und Bestechlichkeit. Probleme, so die chinesische Regierung, die trotz harter Strafen weiterhin bestehen.⁹⁶ Die zentrale Idee, mit welcher all diese Probleme bekämpft werden sollen, ist folgende:

broadly shape a thick atmosphere in the entire society that keeping trust is glorious and breaking trust is disgraceful, and ensure that sincerity and trustworthiness become conscious norms of action among all the people.⁹⁷

Durch einen einfachen moralischen Grundsatz soll die gesamte Bevölkerung dazu angeleitet werden, sich ‚ehrlich‘ zu verhalten. In welcher Form die chinesische Regierung plant, das System diesen einfachen Grundsatz umsetzen zu lassen, soll im Folgenden gezeigt werden. Eine flächendeckende Datenbank zur Einspeisung der Kreditinformationen wurde bereits angelegt.⁹⁸ Bis 2020 sollen weitere sieben zentrale Punkte umgesetzt werden, welche das Funktionieren des Systems ermöglichen:

1. Die Einführung und Umsetzung zentraler Gesetze
2. Die Formulierung von Vorschriften und Standards zur Kreditinformationserfassung
3. Das Erstellen eines Kreditermittlungssystems für die gesamte Gesellschaft und eines funktionierenden Systems zur gemeinsamen Nutzung der Datenquellen
4. Die Errichtung eines Überwachungs- und Managementsystems der zentralen Datenbanken
5. Die Etablierung von Mechanismen, welche Ehrlichkeit belohnen und Unaufrichtigkeit bestrafen

⁹⁵ N.N. (2014): Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020).

⁹⁶ Vgl. ebd.

⁹⁷ Ebd.

⁹⁸ Vgl. ebd.

6. Die Sensibilisierung der Bevölkerung für ehrliches Verhalten
7. Die Umsetzung von Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen⁹⁹

Die zentrale Voraussetzung für den Erfolg des SCS sieht die chinesische Regierung in der sozialen Aufrichtigkeit der Bevölkerung.

Social sincerity is the basis for building the social credit system, only if there is mutual sincere treatment between members of society, and only if sincerity is fundamental, will it be possible to create harmonious and amicable interpersonal relationships, will it be possible to stimulate the progress of society and civilization, and realize social harmony, stability and a long period of peace and order.¹⁰⁰

Der allumfassende Charakter des Systems zeigt sich in den Bereichen, auf die es angewandt werden soll: soziale Absicherung; Arbeit und Beschäftigung; Bildungswesen und Wissenschaft; Kultur, Sport und Tourismus; gewerbliche Schutz- und Urheberrechte; Umweltschutz und Energiesparen; soziale Organisationen; natürliche Personen; Internetanwendungen und -services. Zu letzterem gehört auch die weitere Durchsetzung des ‚online real-name systems‘, um Personen im Internet besser identifizieren zu können, sowie die Einrichtung einer ‚black list‘ auf welcher unaufrichtige Personen notiert werden.¹⁰¹

Die Daten zur Umsetzung des SCS sollen hauptsächlich aus folgenden Bereichen kommen: Industrie und Handel; Steuerentrichtung; Preisgestaltung; Import und Export; Produktionssicherheit; Produktqualität; Umweltschutz; Nahrung und Medikamente; Medizin und Gesundheitswesen; Urheberrechte; Logistik; Projektkonstruktion; E-commerce; Verkehr- und Transportwesen; Vertragserfüllung; Personalabteilungen; Sozialversicherung; Bildung und Wissenschaft; bereichsbezogene Kreditdaten; Angestelltenkreditdaten. Aus all diesen Bereichen sollen zunächst Daten erfasst und standardisiert werden, um diese dann über ein zentrales System zu teilen und auszuwerten. Es liegt im Verantwortungsbereich der regionalen Regierungen, die Daten aus ihrem Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Sozialmanagement so zu gestalten, dass das zentrale SCS diese verwenden kann. Zudem sollen Anlaufstellen für Unternehmen, Privatpersonen und Sozialkredituntersuchungsstellen geschaffen werden, um deren Daten in das System zu integrieren.¹⁰²

Im zweiten veröffentlichten Dokument geht die chinesische Regierung noch einmal vertieft auf die Art der Bestrafung und deren Ziel ein. Immer wieder ist die Rede von ‚self-discipline‘ und ‚self-rectification‘¹⁰³. Das SCS soll die Bevölkerung dazu anhalten, das System zu

⁹⁹ Vgl. N.N. (2014): Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020).

¹⁰⁰ Ebd.

¹⁰¹ Ebd.

¹⁰² Ebd.

¹⁰³ Vgl. N.N. (2016): State Council Guiding Opinions concerning Establishing and Perfecting Incentives for Promise-keeping and Joint Punishment Systems for Trust-Breaking.

verinnerlichen und somit schlussendlich die Bestrafung durch die Administration überflüssig zu machen. Ein System von Anreizen und Abschreckung soll, durch eine öffentliche Darstellung ‚interessanter‘ Fälle, ein Bewusstsein für aufrichtiges und ehrliches Verhalten in der Bevölkerung schaffen. Es ist genau diese Art der Bestrafung die Foucault bereits im frühen Militär- und Schulsystem identifiziert hat und die einen Grundpfeiler der Funktionsweise der Disziplinarmacht darstellt.¹⁰⁴

Standardizing credit whitelist and blacklist system. Incessantly perfect “white list” systems for models of sincerity and “black list” systems for subjects gravely breaking trust, standardize whitelist and blacklist production and distribution activities in all areas according to laws and regulations, and establish and complete withdrawal mechanisms.¹⁰⁵

Die Bestrafungsmechanismen sollen sich zunächst nur auf vier zentrale Punkte konzentrieren, später dann aber auf das gesamte soziale Feld ausgeweitet werden.

The focus points include: first, grave trust-breaking acts gravely endangering the personal health and life security of the popular masses. [...] Second, grave trust breaking acts that gravely destroy a fair and competitive market order and the regular order of society, [...]. Third, gravely trust-breaking acts of refusing to carry out statutory duties, or gravely influencing the credibility of judicial bodies and administrative bodies, [...]. Fourth, acts of refusing to carry out national defence duties, [...].¹⁰⁶

Die ersten konkreten Punkte die das SCS nennt, beziehen sich auf die Bestrafungsmechanismen. So soll als Bestrafung zum Beispiel ein Ausreiseverbot verhängt werden, der Kauf von Wohneigentum oder das Reisen in Flugzeugen und Hochgeschwindigkeitszügen untersagt werden.¹⁰⁷ Ein weiterer zentraler Punkt, der zur Umsetzung des SCS beitragen soll, ist die Schaffung einer einfachen Möglichkeit Vertrauensbrecher anzuzeigen. Viele totalitäre Systeme haben sich diese Art der ‚Volkspolizei‘ zunutze gemacht und das Geheimhalten von Informationen sogar unter Strafe gestellt. In China soll das Anzeigen von Vertrauensbrechern möglichst einfach gestaltet und vom System belohnt werden.¹⁰⁸

Dass der Aufbau und die Umsetzung eines so umfassenden Systems mit einigen Problemen verbunden ist, ist offensichtlich. Konkret kann man die Problematik beim Aufbau des Systems in fünf Punkten zusammenfassen.

¹⁰⁴Siehe hierzu: Kap. 4.1.

¹⁰⁵ N.N. (2016): State Council Guiding Opinions concerning Establishing and Perfecting Incentives for Promise-keeping and Joint Punishment Systems for Trust-Breaking.

¹⁰⁶ Ebd.

¹⁰⁷ Ebd.

¹⁰⁸ Vgl. ebd.

1. Probleme, die direkt mit der Konstruktion des Systems zusammenhängen, wie zum Beispiel die Integrität der Daten.
2. Probleme, die mit dem Management zusammenhängen, wie zum Beispiel Kohärenz im gesamten Regierungsapparat oder die Einbindung von Daten aus dem privaten Bereich.
3. Probleme des politischen Bereichs, wie zum Beispiel die korrekte Führung und Einführung des Systems oder die Kohärenz mit den Parteigrundsätzen.
4. Technische Probleme, die sich hauptsächlich auf die Erhebung und Integrität der Daten beziehen.
5. Interpretationsprobleme, die sich hauptsächlich auf die Erstellung und Anwendung eines Algorithmus beziehen, der dafür verantwortlich ist, sämtliche Daten in einen einheitlichen ‚gerechten‘ Score umzuwandeln.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Backer, Larry Catá (2017): Measurement, Assessment and Reward: The Challenges of Building Institutionalized Social Credit and Rating Systems in China and in the West, In: <https://ssrn.com/abstract=3040624>, zugegriffen am 16.02.2018. S. 4.

5.3. Das Social Credit System in der westlichen Presse

Mit einer leichten Verzögerung hinsichtlich der Veröffentlichung der Pläne der chinesischen Regierung, hat die westliche Presse auf das SCS reagiert. In diesem Kapitel soll ein Überblick über die verschiedenen Artikel und deren Sichtweisen gegeben werden. Zunächst sollte noch erwähnt werden, dass es sich bei den Informationen in den verschiedenen Artikeln häufig um Spekulationen handelt und einige davon aus diversen Quellen sich sogar widersprechen. Nichtsdestotrotz können die diversen Ansätze Einblick in die mögliche Funktionsweise des 2020 einzuführenden SCS geben und einige Überlegungen anstoßen.

Die *Financial Times* berichtete bereits am 19.01.2016 unter dem Titel ‚When big data meets big brother‘¹¹⁰ über die Entstehung des SCS in China. Zusätzlich zu der bereits erwähnten nationalen Datenbank, wird hier auf ein bereits eingerichtetes *data co-ordination bureaux* verwiesen. In diesem soll die Organisation für das SCS stattfinden. Auch wird von Lizenzen berichtet, die an acht private Unternehmen, darunter auch Alibaba, vergeben worden sind. Die Lizenzen erlauben den Unternehmen den Aufbau eines Kreditratingsystems mit staatlicher Unterstützung. Als Hauptgrund für das Projekt der KPCh beschreibt der Autor eine zunehmende Unbrauchbarkeit des Dangan Systems. Das SCS wird somit als Fortsetzung und Ersatz des analogen Registrierungssystems angesehen. Zudem soll es in den Flughäfen von Peking, Luxemburg und Singapur bereits die Möglichkeit geben, als Nutzer von Sesame Credit mit einer guten Bewertung schneller einzuchecken.

Der Artikel von Dom Galeon für das Magazin *Futurism*¹¹¹ stellt kurz das Äquivalent der Firma Tencent zu Alibabas Sesame Credit vor. Dies soll in den hauseigenen Sofortnachrichtendienst *QQ Messenger* integriert werden. Der Score variiert zwischen 300 und 850 und wird in folgende Unterkategorien eingeteilt: Soziale Verbindungen, Konsumverhalten, Sicherheit, Gesundheit und Konformität. Der Autor geht davon aus, dass sich Bestrafungen nicht nur auf die schlecht bewertete Person direkt auswirken könnten, sondern zum Beispiel auch auf die Möglichkeiten der Kinder, bestimmte Schulen zu besuchen. Die größte Problematik eines SCS sei, dass der Staat bestimmen könne, was als sozial akzeptiertes Verhalten gilt.

¹¹⁰ Clover, Charles (2016): When big data meets big brother. In: <https://www.ft.com/content/b5b13a5e-b847-11e5-b151-8e15c9a029fb>, zugegriffen am: 22.01.2018.

¹¹¹ Galeon, Dom (2017): China’s “Social Credit System” Will Rate How Valuable You Are as a Human. In: <https://futurism.com/china-social-credit-system-rate-human-value>, zugegriffen am: 22.01.2018.

Der Artikel der *Washington Post*¹¹² geht noch einmal genauer auf die Quelle der Daten, die für die Errichtung der verschiedenen SCS benötigt werden, ein. Die firmeneigenen Daten sollen mit Gerichts- und Polizeiakten, Daten von Banken und aus dem Steuerwesen sowie mit Daten von Lehrern und Ärzten gemischt werden. In einem Interview beschreibt Murong Xuecun, ein chinesischer Autor, das System wie folgt:

„This is like Big Brother, who has all your information and can harm you in any way he wants.“¹¹³ Des Weiteren wird ein Pilotprojekt aus der Jiangsu Provinz an der Ostküste Chinas beschrieben. Bereits im Jahr 2010 wurde hier ein solches Rating-System getestet. Das System scheiterte jedoch am heftigen Protest der Bürger. Die starke Fokussierung auf die Bestrafung und das Fehlen von Anreizen könnte der Grund gewesen sein. Dieses Problem sieht der Autor auch für die Einführung des nationalen SCS im Jahre 2020. Die KPCh hat jedoch anscheinend aus den frühen Fehlern gelernt. Die neuen SCSs konzentrieren sich deutlich stärker auf den Belohnungsaspekt. Zudem werden die zurzeit noch freiwilligen Vorläufer bereits von vielen Chinesen wohlwollend angenommen. Im Internet werden die besten Scores verglichen und man rühmt sich mit diversen Vorteilen. Als größte Problematik für die Gesellschaft beschreibt der Artikel die Unterdrückung jeglicher Kritik. Der Staat hat die Kontrolle über das System; zu einem schlechten Ranking wegen staatsfeindlichem Verhalten, kommen soziale Exklusion und die wiederholte Löschung der Posts und sogar des gesamten Kontos, wie Murong Xuecon der *Washington Post* berichtet.

Der Spiegel führte ein Interview mit der Politikwissenschaftlerin Katika Kühnreich, die zurzeit an einer Promotion zum SCS arbeitet.¹¹⁴ Ihre Perspektive aus politikwissenschaftlicher Sicht, mit einem Fokus auf Paternalismus, *Nudging* und *Gamification* kann weitere interessante Aspekte hinsichtlich des SCS eröffnen. Zunächst wird hier der Plan offengelegt, dass die KPCh zur Einführung des SCS gleichzeitig eine eigene Kryptowährung auf den Markt bringen wird. Die zunehmende Abschaffung des Bargeldes und deren Ersatz durch digitale Zahlungsmöglichkeiten und Kryptowährungen, schafft eine noch stärkere Transparenz des privaten Lebens der Bürger. Jeder Zahlungsvorgang wird nachvollziehbar und speicherbar. Mit der Theorie der *Gamification* lässt sich die hohe Popularität des SCS erklären. Das System verpackt die dahinterstehende Disziplinierung und Überwachung hinter einem bunten

¹¹² Denyer, Simon (2016): China's plan to organize its society relies on 'big data' to rate everyone. In: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-plan-to-organize-its-whole-society-around-big-data-a-rating-for-everyone/2016/10/20/1cd0dd9c-9516-11e6-ae9d-0030ac1899cd_story.html?utm_term=.0aeb6b157492, zugegriffen am: 22.01.2018.

¹¹³ Ebd.

¹¹⁴ Gruber, Angela (2017): Chinas Social Credit System. Volle Kontrolle. In: <http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/china-social-credit-system-ein-punktekonto-sie-alle-zu-kontrollieren-a-1185313.html>, zugegriffen am: 22.01.2018.

Dashboard über das man spielend Punkte und Vorteile gewinnen kann. Im Land des größten Markts für Videospiele funktioniert dieses Prinzip, bei dem spieltypische Elemente wie Erfahrungspunkte, Highscores, Fortschrittsbalken oder Ranglisten in nicht spielbezogenen Bereichen eingesetzt werden, offensichtlich sehr gut. Katika Kühnreich weist zudem darauf hin, dass sich die westliche Welt nicht zu sehr in Sicherheit wiegen sollte. Payback Punkte oder die zunehmende Überwachung und Belohnung durch Krankenkassen und Arbeitgeber, mit Hilfe von Fitnessarmbändern, seien erste Bewegungen in eine ähnliche Richtung.

Kai Strittmatter ist für die *Süddeutsche Zeitung* nach China gereist, in den Ort Rongcheng.¹¹⁵ Auch dort wird seit einiger Zeit ein Vorläufer des nationalen SCS getestet. Die große Problematik bei solchen Systemen bestehe darin, dass vorausgesetzt werde, es gebe ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Menschen. Taten werden aus dem Zusammenhang gerissen und alleingestellt bewertet. Ein Diebstahl aus Hungersnot und ein Diebstahl, um dem Geschäftsbesitzer zu schaden, werden zum Beispiel gleich bewertet. Das Pilotprojekt in Rongcheng basiert auf einer Jahrtausende alten Tradition. Ortsteile werden in Gruppen aus mehreren Familien eingeteilt, die dann füreinander verantwortlich sind, als Einheit gesehen werden und sich gegenseitig bewerten. Zudem wird in diesem Artikel die Applikation *Ehrliches Shanghai* erwähnt. Seit 2017 können Bewohner der Stadt ihr Gesicht von der Applikation scannen lassen und bekommen dann binnen 24 Stunden ihren persönlichen Creditscore. Das Programm greift dafür pro Person auf 5198 Informationen aus knapp 100 Datenbanken zurück. Ein weiterer wichtiger Punkt der bisher in dieser Arbeit noch keine Erwähnung gefunden hat, ist die zunehmende Überwachung im Offlinebereich. Seit Oktober 2015 gibt es in Peking ein flächendeckendes Netz an Überwachungskameras. Diese greifen zunehmend auf datenbankgestützte Gesichtserkennung und softwaregestützte Verhaltenserkennung zurück.

¹¹⁵ Strittmatter, Kai (2017): Schuld und Sühne. In: <http://www.sueddeutsche.de/politik/punkteregime-schuld-und-suehne-1.3514310?reduced=true>, zugegriffen am: 22.01.2018.



Abbildung 4: Automatisierte Überwachung¹¹⁶

Die kleine Auswahl verschiedener Pressestimmen, die repräsentativ für die gesamte Reaktion der westlichen Pressewelt stehen können, geben weitere wichtige Einblicke in die Pläne der chinesischen Regierung. Die hohe Anzahl an Pilotprojekten, aber auch die enge Vernetzung mit diversen *Big Data* Unternehmen zeigen die Ernsthaftigkeit mit der dieser Plan verfolgt wird. Es ist damit zu rechnen, dass aus all diesen Versuchsreihen die aussichtsreichsten Punkte herausgefiltert werden, um das ab 2020 verpflichtende SCS so erfolgreich wie möglich zu gestalten.

Außer Katika Kühnreich scheint jedoch den meisten Journalisten ein wichtiger Punkt bei ihrer Analyse zu entgehen. Es wird mit dem Finger auf China gezeigt. Ein kommunistisches Regime, die Tradition von Dangan und Konfuzianismus seien für dieses System verantwortlich. In unseren westlichen Demokratien könne so etwas nie Erfolg haben. Vergessen wird dabei, wie stark sich auch unsere Wirtschaft schon auf Rating-Systeme verlässt. TripAdvisor, Airbnb, Uber, diese neuen erfolgreichen Unternehmen gründen ihr Geschäftsmodell auf gegenseitiger Bewertung. Dass *Gamification* auch bei uns funktioniert, zeigen Bonusprogramme von Supermarktketten bis hin zu Banken; bahn.bonus; alles geben, richtig Punkten bei der Techniker Krankenkasse; Sparkassen-bonuswelt; Payback; drei Rubbellose ab 20 Euro Einkaufswert... Gerne sind wir bereit für einen kleinen Anreiz unsere Daten preis zu geben. Schlussendlich ist man auch im Silicon Valley der Meinung, durch einen paternalistischen Ansatz den Menschen und damit die Gesellschaft verbessern zu können. Aber ist das wirklich der richtige Ansatz um zu einer ehrlichen Gesellschaft zu kommen?

¹¹⁶ Boote, Werner (2015): Alles unter Kontrolle.

5.4. Totalitäre Kontrolle und das Ende der Freiheit oder der Weg zu einer ehrlichen Gesellschaft?

Fragen wir danach, ob das SCS dazu führen wird, dass sich die chinesischen Bürger ‚ehrlicher‘ im Sinne des Systems verhalten - ob sie ihre Eltern häufiger besuchen und diese pflegen, ob es die Korruption bekämpfen und zu mehr Aufrichtigkeit führen wird – so kann diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet werden. Denn wer sich der ständigen Überwachung und deren Konsequenzen bewusst ist, modifiziert sein Verhalten. So scheint das System eine Lösungsmöglichkeit für diverse Probleme darzustellen, welche die chinesische Regierung in den letzten Jahren vergeblich zu bekämpfen versuchte. Wäre unsere Welt jedoch so einfach, könnte man auch Überbevölkerung und Hungersnöten mit Kannibalismus begegnen.

Dass solch totalitäre Systeme jedoch immer mit ‚Nebenwirkungen‘ verbunden sind, zeigt uns die Geschichte. Das Hukou-System, welches Mitte des 20. Jahrhunderts den massenhaften Zuzug in die Städte verhindern konnte, hat zu der heutigen Situation der Millionen Wanderarbeiter geführt. So müssen wir uns fragen, welche ‚Nebenwirkungen‘ ein absolutes System wie das SCS mit sich bringt.

Where once there was constitution there will only be mechanics; where once there was principle, there will only be data; and where once there were norms, there will be “statistics.”¹¹⁷

In diesem Sinne kann Social Credit auf zwei verschiedene Weisen verstanden werden. Zum einen als das bereits beschriebene System, das die KPCh bis 2020 in ganz China durchsetzen will. Zum anderen aber auch als allgemeiner Trend, nicht nur in China, sozialen Problemen mit Technik zu begegnen. Eine Verschmelzung der öffentlichen mit der privaten Sphäre, eine Verschmelzung von Rechtsprechung und Governance.¹¹⁸ Was dabei entsteht ist jedoch nicht ‚ehrliches‘ Verhalten im Sinne eines moralischen Verhaltens, welches sich an ethischen Grundsätzen orientiert, die aus reinem Selbstzweck existieren. Vielmehr fließt die kapitalistische Gewinnmaximierungslogik zunehmend in soziales Verhalten mit ein. Das System bewertet nicht die Moralität des Verhaltens an sich, sondern vielmehr die Konformität mit dem System selbst. Die Frage lautet nicht mehr, wie kann ich mich verhalten um mit mir selbst und der Welt im Reinen zu sein, vielmehr ergibt sich die neue Frage: Wie kann ich mich verhalten, um möglichst viele Punkte im System zu erreichen, um von allen Annehmlichkeiten zu profitieren?

¹¹⁷ Vgl. Backer, Larry Catá (2017): Measurement, Assessment and Reward. S. 3.

¹¹⁸ Vgl. ebd. S. 2.

Zudem lässt sich eine grundlegende Veränderung in der Beziehung des Staates zu seinen Bürgern beobachten. Wie Larry Backer konstatiert, geht es nicht mehr nur darum die Gesetze des Staates zu befolgen, immer wichtiger scheint es zu werden, wie diese Gesetze befolgt werden. Aus einer Logik des Befehls wird eine Logik der Konformität oder Erfüllung. Das bloße Einhalten der Gesetze genügt nicht mehr im neuen Dispositiv, es wird vielmehr aktive Teilhabe am System vorausgesetzt.¹¹⁹ Soziale Probleme werden nicht mehr durch neue Gesetze gelöst, stattdessen ‚verbessern‘ Techniker den Algorithmus und nehmen neue Parameter in die Bewertung auf; Technokratie in Perfektion.

Durch Fortschritte in Wissenschaft und Technik können digitale Methoden zunehmend komplexere Systeme analysieren. Big Data Technologien, gepaart mit algorithmischen Verfahren, versprechen neue Einblicke in das soziale Verhalten der Menschen, prägen dieses aber auch nachhaltig. Der Irrglaube eine immer größere Anhäufung von Daten und deren Auswertung würde zu einer Art objektiven Wahrheit über das menschliche Verhalten führen, setzt sich durch.

Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, daß es ein einheitliches Ganzes bildet, nicht nach Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloß die Summe seiner Bestandteile.¹²⁰

Bereits vor über 2000 Jahren beschreibt Aristoteles diesen Zustand in seiner Schrift zur Metaphysik. Das Ganze des menschlichen Seins ist immer mehr als die Summe seiner Einzelteile. Genau diesen Zustand negieren die Hoffnungen in Big Data Ansätze und das chinesische SCS. Die Prämisse lautet: Beobachtet man nur die Einzelteile genau genug und setzt diese einer stetigen Kontrolle und Überwachung aus, kann man damit Rückschlüsse auf das Ganze ziehen und somit erfahren, welcher Mensch ehrlich handelt und wer ‚von Natur aus‘ ein Vertrauensbrecher ist. Sollte sich diese Ansicht durchsetzen, steht ein zentraler Aspekt der Menschlichkeit, des Mensch-Seins auf dem Spiel.

¹¹⁹ Vgl. Backer, Larry Catá (2017): Measurement, Assessment and Reward. S. 5.

¹²⁰ Aristoteles: Metaphysik VII 10, 1041 b.

6. Hinter dem Horizont

Was wartet dort auf uns, auf uns als Menschheit, hinter diesem Horizont, den wir immer nur erahnen, nie aber mit Bestimmtheit durchschauen können?

„Wenn wir die Tyrannei als die Form der Herrschaft definieren, in der eine Regierung keine Rechenschaft über sich selbst ablegen muss, dann ist die Herrschaft durch Niemanden die tyrannischste aller Regierungsformen, weil es keinen mehr gibt, der eine Antwort auf die Frage geben könnte, was denn überhaupt vorgeht.“

Als Hannah Arendt 1970 ihr Essay zu Macht und Gewalt schreibt, hält sie in diesem Zitat eine bedeutende Trendwende fest. Überlassen wir das Regieren verschiedenen Systemen, so müssen diese auch keine Rechenschaft ablegen. Entscheidungen werden datengestützt und somit angeblich ‚objektiv‘ gefällt. Das System macht keine Fehler, vergessen wir dabei jedoch nicht, dass es selbst fehlerhaft sein kann!

Aber wie können wir uns eine Welt vorstellen, in der zentrale Verwaltungs- und Regierungsaufgaben nicht mehr von Menschen, sondern von einem System übernommen werden? Bereits in Kapitel 5.1 habe ich darauf hingewiesen, dass es falsch ist, mit dem Finger auf China zu zeigen und zu behaupten, dass sich ein solches System niemals in den westlichen Demokratien durchsetzen könne. Es mag richtig sein, und ich habe argumentiert, dass das SCS in seiner chinesischen Form und Prägung in vielen anderen Ländern nicht durchsetzbar wäre. Jedoch weisen viele Entwicklungen auch bei uns auf die Anfänge einer Bewegung in eine ähnliche Richtung hin. Der Überwachungswahn der NSA und ihrer Partner, die Nutzerüberwachung anhand sämtlicher ‚smarten‘ Geräte und Entwicklungen hin zur Erfassung aller Daten durch Versicherungen sind nur einige Beispiele. Wir stehen erst am Anfang der Möglichkeiten technischer Datenerhebung. Kameras, Nutzerdaten, Metadaten sind nur die Spitze des Eisbergs. Neue Überwachungskameras mit automatischer Gesichtserkennung sollen auch in Deutschland aufgerüstet werden. Bereits 2014 meldet Facebook ein Patent an, um mithilfe der Frontkamera des Handys die Emotionen der Nutzer zu erkennen.¹²¹ Smart Watches können über den Puls Rückschlüsse auf Aktivitäten und den Gesundheitszustand ihrer Nutzer ziehen. Verkauft werden uns all diese Neuheiten mit Argumenten der Sicherheit, Annehmlichkeit und Selbstoptimierung.

Nebenbei verwandeln sich unsere Welt und unser Leben in ein großes Spiel; Gamification ist der Löffel Zucker, der die Medizin süß schmecken lässt. Das Gefühl, selbst der Gewinner zu sein, entsteht, weil man mit verschiedenen Bonusprogrammen angeblich viel

¹²¹ Regensburger, Florian (2017): Wie Facebook deine Gefühle erkennt. In: <https://www.br.de/nachrichten/facebook-emotionen-kamera-tracking-100.html>, zugegriffen am 24.01.2017.

Geld sparen kann und auch noch etwas geschenkt bekommt. Sammeln Sie Punkte, geben Sie uns Feedback, gestatten Sie uns Zugriff auf Ihre Daten und wir belohnen Sie.

Auf der einen Seite steht die Datenerhebung durch den Staat und verschiedene Unternehmen, die zu einem System wie dem geplanten SCS in China führen kann. Auf der anderen Seite steht die Veränderung menschlicher Beziehungen durch soziale Netzwerke. Auch hinter diesem Umstand verbirgt sich ein totalitäres Potential für welches unsere westliche Welt vielleicht sogar noch anfälliger ist. Die Episode *Nosedive* der britischen Serie *Black Mirror* zeigt das Potential einer Verschmelzung von sozialen Netzwerken mit dem Punktesystem des SCS. In der futuristischen Welt ist es nicht ein zentral angelegtes System, welches die Bewertung der Menschen vornimmt. Vielmehr sind es die Menschen selbst, die sich ununterbrochen gegenseitig bewerten. Eine oberflächliche Gesellschaft entsteht, in der alle ständig nett zueinander sind, da Kritik oder ‚negative‘ Emotionen zu schlechten Bewertungen und somit zu diversen Nachteilen führen.

Zum Abschluss meiner Arbeit möchte ich nun aber noch einmal darauf hinweisen, dass ich der Meinung bin, dass Erfindungen und technische Neuerungen zunächst immer einmal neutral sind. Es ist der Mensch, der sich entscheidet bestimmte Technologien für bestimmte Zwecke einzusetzen. Diese Arbeit sollte auf das Gefahrenpotential ständiger Überwachung und der Nutzung der dadurch entstandenen Daten hinweisen. Natürlich können diese Technologien auch durchaus sinnvoll eingesetzt werden und die Menschheit wird sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wohl nicht ohne Zuhilfenahme diverser Technologien stellen können und müssen. Die Optimierung von Medikationen im Gesundheitsbereich, die optimale Nutzung von Nahverkehrsmitteln oder die Entwicklung intelligenter Stromnetze sind hierbei nur einige Beispiele. Die Revolutionen des Alltags finden in rasant kürzer werdenden Abständen statt. Seit der Entstehung digitaler Kommunikationstechnologien und spätestens seit der ersten Mission ins All, die uns ein Bild unseres Heimatplaneten geschenkt hat, ist diese Welt zu einem Dorf zusammengeschrumpft. Es wird Zeit zu begreifen, dass wir nur diesen einen Planeten haben und tatsächlich alle im selben Boot sitzen. Die neuen Technologien können uns dabei helfen diese Welt gerechter, sicherer, umweltfreundlicher, gesünder, intelligenter und damit zu einem besseren Lebensraum für uns alle zu machen. Sie können aber auch dazu führen, dass die Reichen reicher, die Mächtigen mächtiger und die Armen ärmer werden. Ich bin der Meinung, dass die Digitalisierung das größte Potential für beide Entwicklungen mit sich bringt. Wir sollten uns diesem enormen Potential endlich bewusst werden.

7. Literaturverzeichnis

Ariely, Dan (2013): In:

https://www.facebook.com/dan.ariely/posts/904383595868?imm_mid=0a9701&cmp=em-strata-newsletters-strata-olc-20130529-elit, zugegriffen am 18.01.2018

Backer, Larry Catá (2017): Measurement, Assessment and Reward: The Challenges of Building Institutionalized Social Credit and Rating Systems in China and in the West, In: <https://ssrn.com/abstract=3040624>, zugegriffen am 16.02.2018

Baumann, Zygmunt u. Lyon, David (2013): Daten, Drohnen, Disziplin - Ein Gespräch über flüchtige Überwachung. Berlin: Suhrkamp.

Bentham, Jeremy (1838): The works of Jeremy Bentham, now first collected; under the superintendence of his executor, John Bowring, Edinburgh. W. Tait.

Bogard, William (2006): Surveillance assemblages and lines of flight, Lyon, David: Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond. Oxon: Willan Publishing, S. 97-123.

Boote, Werner (2015): Alles unter Kontrolle: Regie: Werner Boote. Drehbuch: Werner Boote. Österreich.

Cheng, Tiejun und Selden, Mark (1994): The Origins and Social Consequences of China's *Hukou* System. In: The China Quarterly. No.139 S. 644-668.

China Internet Network Information Center (2017): Statistical Report on Internet Development in China. In: <https://cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/201706/P020170608523740585924.pdf>, zugegriffen am: 18.01.2018.

Clover, Charles (2016): When big data meets big brother. In: <https://www.ft.com/content/b5b13a5e-b847-11e5-b151-8e15c9a029fb>, zugegriffen am: 22.01.2018.

Daum, Tim (2017): Das Kapital sind wir. Zur Kritik der digitalen Ökonomie. Hamburg: Nautilus.

De la Boétie, Etienne (1991) : Knechtschaft. Münster: Klemm & Oelschläger.

De la Boétie, Etienne (1550) : Discours de la servitude volontaire : Singulier. In: <https://www.singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/servitude.pdf>, zugegriffen am: 07.02.2018.

- Denyer, Simon (2016): China's plan to organize its society relies on 'big data' to rate everyone. In: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-plan-to-organize-its-whole-society-around-big-data-a-rating-for-everyone/2016/10/20/1cd0dd9c-9516-11e6-ae9d-0030ac1899cd_story.html?utm_term=.0aeb6b157492, zugegriffen am: 22.01.2018.
- Experte (2017): Dataveillance. In: <http://www.bigopendata.eu/dataveillance/>, zugegriffen am: 18.01.2018.
- Fasel, Daniel u. Andreas Meier (2016): Big Data - Grundlagen, Systeme und Nutzungspotenziale, in: Big Data. Hrsg. v. dens. S. 3-16 Wiesbaden: Springer.
- Fischer, Peter u. Peter Hofer (2011): Lexikon der Informatik. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Foucault, Michel (1977): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses Berlin: Suhrkamp.
- Foucault, Michel (2003) / [1978]: Die ‚Gouvernementalität‘ (Vortrag), In: Schriften in vier Bänden dits et écrits, Bd. III (1976-79) Hrsg. v. Daniel Defert u. Francois Ewald, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 796-823.
- Foucault, Michel (2005): Analytik der Macht. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fürsatz, Gerhard (2014): Die Geschichte des Computers. Remscheid: Rediroma-Verlag.
- Galeon, Dom (2017): China's "Social Credit System" Will Rate How Valuable You Are as a Human. In: <https://futurism.com/china-social-credit-system-rate-human-value>, zugegriffen am: 22.01.2018.
- Goffman, Erving (2009): Interaktion im öffentlichen Raum. Frankfurt, M., New York, Campus-Verlag.
- Grey, CPG (2017): How Machines Learn. In: <https://www.youtube.com/watch?v=R9OHn5ZF4Uo&feature=youtu.be>, zugegriffen am: 18.01.2018.
- Gruber, Angela (2017): Chinas Social Credit System. Volle Kontrolle. In: <http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/china-social-credit-system-ein-punktekonto-sie-alle-zu-kontrollieren-a-1185313.html>, zugegriffen am: 22.01.2018.
- Habermas, Jürgen (1990): Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Haggerty, Kevin D. u. Richard V. Ericson (2000): The surveillant assemblage, British Journal of Sociology, 51(4), S.605-22.

- Haggerty, Kevin D. (2006): Tear down the walls: on demolishing the panopticon, Lyon, David: Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond. Oxon: Willan Publishing, S. 23-46.
- Heilmann, Prof. Dr. Sebastian (2005): Das politische System Chinas. In: <http://www.bpb.de/internationales/asien/china/44270/das-politische-system-chinas?p=3#bio0>, zugegriffen am: 18.01.2018.
- Hempel, Leon, Susanne Krasmann u. Ulrich Bröckling (2011): Sichtbarkeitsregime: Eine Einleitung, Bröckling, Ulrich (Hrsg.): Sichtbarkeitsregime. Überwachung, Sicherheit und Privatheit im 21. Jahrhundert, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, S.2-27.
- Kirkpatrick, David (2011): The Facebook Effect: The Real Inside Story of Mark Zuckerberg and the World's Fastest Growing Company. London, Virgin Books.
- Kooroshy, Kaveh (2017): Amazon: Verstöße gegen Mitarbeiterrechte. In: <https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Amazon-Verstoesse-gegen-Mitarbeiterrechte,amazon278.html>, zugegriffen am: 18.01.2018.
- Kosinski, Michal, David Stillwell u. Thore Graepel (2013): Private traits and attributes are predictable from digital records of human behaviour, Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(15), S. 5802-5.
- Kühnreich, Katika (2017): Gamified Control? China's Social Credit System. In: https://media.ccc.de/v/34c3-8874-gamified_control#t=1322, zugegriffen am: 16.02.2018.
- Los, Maria (2006): Looking into the future: surveillance, globalization and the totalitarian potential, Lyon, David: Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond. Oxon: Willan Publishing, S. 69-95.
- Lyon, David (Hrsg.) (2006): Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond, Oxon: Willan Publishing.
- Manovich, Lev (2011): Trending: The Promises and Challenges of Big Social Data, In: <http://manovich.net/content/04-projects/067-trending-the-promises-and-the-challenges-of-big-social-data/64-article-2011.pdf>
- Regensburger, Florian (2017): Wie Facebook deine Gefühle erkennt. In: <https://www.br.de/nachrichten/facebook-emotionen-kamera-tracking-100.html>, zugegriffen am 24.01.2017.

- Reigeluth, Tyler (2015): Warum „Daten“ nicht genügen. Digitale Spuren als Kontrolle des Selbst und als Selbstkontrolle. In: Zeitschrift für Medienwissenschaften 2/2015, S. 21-34.
- Strittmatter, Kai (2017): Schuld und Sühne. In:
<http://www.sueddeutsche.de/politik/punkteregime-schuld-und-suehne-1.3514310?reduced=true>, zugegriffen am: 22.01.2018.
- Swanson, Ana (2015): The Power of Big Data in China. In:
<http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/07/28/technology/the-power-of-big-data-in-china/>, zugegriffen am: 18.01.2018.
- Van Dijck, Jose (2014): Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology, **Surveillance & Society**, 12(2), S.197-208.
- Wang, Feil-Ling (1998): From Family to Market, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
- N.N.: (2018): Alipay. In: <https://de.wikipedia.org/wiki/Alipay>, zugegriffen am: 18.01.2018.
- N.N.: (2014): Apple weist Mitschuld an Hackerangriff zurück In:
<http://www.spiegel.de/netzwelt/web/hacker-klaunen-nacktfotos-von-promis-laut-apple-keine-luecke-bei-icloud-a-989545.html>, zugegriffen am: 05.01.2018.
- N.N.: Art. 2 Abs. 1 GG
- N.N.: Baojia Chinese social system. In: <https://www.britannica.com/topic/baojia>, zugegriffen am: 18.01.2018.
- N.N.: Big Data. In: <https://www-01.ibm.com/software/de/big-data/>, zugegriffen am 18.01.2018.
- N.N.: Bookpedia, Wieviel Information gibt es in der Welt? In:
http://www.bookpedia.de/buecher/Wieviel_Information_gibt_es_in_der_Welt%3F, zugegriffen am 18.01.2018.
- N.N. (2017): MICRO DRONES KILLER ARMS ROBOTS - AUTONOMOUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE – WARNING !! In:
<https://www.youtube.com/watch?v=TI02gcs1YvM>, zugegriffen am: 18.01.2018.
- N.N.: Microsoft Website. In: Microsoft.com, zugegriffen am: 18.01.2018
- N.N. (2017): NEO MAGAZIN ROYALE - Die große Prism-Show | extended Version. In:
<https://www.zdf.de/comedy/neo-magazin-mit-jan-boehmermann/neo-magazin-royale-mit-jan-boehmermann-vom-30-november-2017-100.html>, zugegriffen am: 18.01.2018
- N.N. (2014): Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020). In: <https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/>, zugegriffen am: 16.02.2018.

- N.N.: RICHTLINIE 2002/58/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
 RATES vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den
 Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie
 für elektronische Kommunikation) In: [http://eur-
 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:de:PDF](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:de:PDF),
 zugegriffen am: 18.01.2018.
- N.N. (2016): State Council Guiding Opinions concerning Establishing and Perfecting
 Incentives for Promise-keeping and Joint Punishment Systems for Trust-Breaking, and
 Accelerating the Construction of Social Sincerity ,In:
[https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2016/05/30/state-council-guiding-
 opinions-concerning-establishing-and-perfecting-incentives-for-promise-keeping-and-
 joint-punishment-systems-for-trust-breaking-and-accelerating-the-construction-of-
 social-sincer/](https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2016/05/30/state-council-guiding-opinions-concerning-establishing-and-perfecting-incentives-for-promise-keeping-and-joint-punishment-systems-for-trust-breaking-and-accelerating-the-construction-of-social-sincer/), zugegriffen am: 16.02.2018.
- N.N. (2017): US-Regierung macht Nordkorea für Cyberattacke verantwortlich. In:
[http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-12/wannacry-cyberattacke-nordkorea-us-
 regierung](http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-12/wannacry-cyberattacke-nordkorea-us-regierung), zugegriffen am: 05.01.2018.
- N.N.: Verfassung der Volksrepublik China (1982). In: [http://www.verfassungen.net/rc/verf78-
 i.htm](http://www.verfassungen.net/rc/verf78-i.htm), zugegriffen am: 31.01.2018.
- N.N. (2017): We Chat Privacy Policy. In: https://www.wechat.com/en/privacy_policy.html,
 zugegriffen am: 18.01.2018.

8. Abkürzungsverzeichnis

SCS – Social Credit System

KPCh – Kommunistische Partei China

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Moorsches Gesetz	7
Abbildung 2: Das Panopticon.....	20
Abbildung 3: Big Data Player in China.....	32
Abbildung 4: Automatisierte Überwachung.....	42

10. Literaturempfehlungen

- Becker, Konrad (2003): Die Politik der Infosphäre World-Information.Org. In:
<https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/36071/die-politik-der-infosphaere>,
zugegriffen am: 18.02.2018.
- Bigo, Didier (2008): Globalized (In)Security: The field and the Ban-Opticon. Abingdon:
Routledge.
- Bub, Udo (2014): Beherrschbarkeit von Cyber Security, Big Data und Cloud Computing.
Tagungsband zur dritten EIT ICT Labs-Konferenz zur IT-Sicherheit. Berlin,
Heidelberg: Springer.
- Burkhardt, Marcus (2015): Digitale Datenbanken. Eine Medientheorie im Zeitalter von Big
Data. Bielefeld: transcript.
- Cherry, Denny (2014): The Basics of Digital Privacy. Simple Tools to Protect Your Personal
Information and Your Identity Online. Waltham: Elsevier.
- Friedewald, Michael, Jörn Lamla u. Alexander Roßnagel (Hrsg.) (2017): Informationelle
Selbstbestimmung im digitalen Wandel. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Helbing, Dirk (2015): The Automation of Society is Next - How to Survive the Digital
Revolution.
- Könneker, Carsten (Hrsg.) (2017): Unsere digitale Zukunft - In welcher Welt wollen wir
leben? Berlin, Heidelberg: Springer.
- Ottmann, Thomas u. Peter Widmayer (2017): Algorithmen und Datenstrukturen. Berlin,
Heidelberg: Springer.
- Raley, Rita (2013): Dataveillance and Counterveillance, In: Gitelman, Lisa (Hrsg.) (2013):
"Raw Data" is an Oxymoron, Cambridge, MA/London: MIT Press, S. 121-146.
- Reichert, Ramón (2013): Die Macht der Vielen. Über den neuen Kult der digitalen
Vernetzung. Bielefeld: transcript.
- Richter, Philipp (Hrsg.) (2015): Privatheit, Öffentlichkeit und demokratische Willensbildung
in Zeiten von Big Data. Baden-Baden: Nomos.
- Seele, Peter u. Chr. Lucas Zapf (2017): Die Rückseite der Cloud. Eine Theorie des Privaten
ohne Geheimnis. Berlin, Heidelberg: Springer.
- V. Bruttel, Lisa u. Florian Stolley (2014): Nudging als politisches Instrument – gute Absicht
oder staatlicher Übergriff? In: Wirtschaftsdienst – Zeitschrift für Wirtschaftspolitik,
Heft 11. S. 767-791.
- N.N: (2015): Zeitschrift für Medienwissenschaften 2/2015.

11. Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche einzeln kenntlich gemacht. Es wurden keine anderen als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel (inklusive elektronischer Medien und Online-Ressourcen) benutzt. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung zur Note „ungenügend“ führt und rechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

Weimar, den

Unterschrift